

→ @viciodeumaestudante

RESUMO

ESTRATÉGICO

Semana **05**





SUMÁRIO

DIREITO DO TRABALHO	2
Interrupção e Suspensão do Contrato de Trabalho	2
Alteração do Contrato de Trabalho	7
ADMINISTRATIVO	10
Agentes Públicos	10
CONSTITUCIONAL	21
Organização do Estado e Entes Federativos	21
Repartição de Competência	26
DIREITO CIVIL	31
Contratos: Contratos em Geral	31
Contratos: Contratos em Espécie	42
DIREITO PENAL	53
Concurso de Crimes	53
TRIBUTÁRIO	59
Conceito de Tributos e Espécies Tributárias	59
PROCESSO PENAL	66
Provas	66



DIA 29

DIREITO DO TRABALHO

Interrupção e Suspensão do Contrato de Trabalho

A interrupção e a suspensão do contrato de trabalho são institutos que preveem a **paralisação temporária** dos principais efeitos do contrato, ou seja, a prestação de serviços por parte do empregado e o pagamento de salário pelo empregador. A grande diferença entre elas reside justamente na **manutenção ou não do pagamento do salário e na contagem do tempo de serviço**.

1. Suspensão

Na suspensão, o contrato de trabalho fica **totalmente paralisado**. Isso significa que o empregado não presta serviços, não recebe salário e, em regra, o tempo de afastamento não é computado para fins de tempo de serviço. No entanto, o vínculo empregatício é mantido, garantindo o retorno do empregado ao seu cargo após o término da causa da suspensão.

1.1 Características

- O empregado não recebe salário e não é computado o tempo de serviço;
- **SEM salário e SEM computar o tempo de serviço;**
- Não existem efeitos no contrato de trabalho;
- Não permanece a subordinação jurídica.



ATENÇÃO!!! A suspensão do empregado por **mais de 30 dias** consecutivos importa na **rescisão injusta** do contrato de trabalho.

1.2 Hipóteses de suspensão do contrato de trabalho

- a) licença não remunerada;
- b) afastamento por doença ou acidente (**por mais de 15 dias**, já que os primeiros 15 dias são considerados interrupção de contrato);
- c) suspensão disciplinar: prazo máximo de **30 dias** (Art. 474, CLT)
- d) faltas injustificadas;
- e) período de participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador (art. 476-A, CLT);



f) período de greve, quando esta for considerada abusiva pelo Tribunal (art. 7 da Lei 7.783).

Obs: pode virar hipótese de interrupção, desde que haja acordo.

g) aposentadoria por invalidez (art. 475, CLT).

h) encargo público: mandato eletivo: **após os primeiros 90 dias** (Art. 472, §5 da CLT)

Obs: nos primeiros 90 dias, o empregado recebe remuneração, sendo, portanto, caso de interrupção.

i) inquérito para apuração de falta grave, no caso de dirigente sindical: prazo máximo de **30 dias** (Art. 495 da CLT).

1.3 Empregado aposentado por invalidez

O empregado que for **aposentado por invalidez** terá **suspensão** o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício (Art 475 CLT).

Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado **o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria**, facultado, porém, ao empregador o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho, mas se o **empregado for portador de estabilidade**, a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado será paga **em dobro**.

Ou seja, o empregado tem:

- direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria
- direito de receber indenização por rescisão do contrato de trabalho (pago em dobro se for estável)

Outrossim, se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescindir, com este, o respectivo contrato de trabalho **sem indenização**, **desde que tenha havido ciência inequívoca da condição de substituto do trabalho**.

1.4 Empregado em curso ou programa de qualificação profissional

O contrato de trabalho poderá ser suspenso, **por um período de 2 a 5 meses**, para participação do empregado **em curso ou programa de qualificação profissional** oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual (Art. 476-A CLT).

Contudo, é preciso observar alguns requisitos:

- Deve ser prevista em convenção ou acordo coletivo;
- Deve ter a aquiescência formal do empregado.



- O empregador deverá notificar o sindicato com antecedência mínima de **15 dias da suspensão contratual**.
- Esse tipo de suspensão não poderá ser concedido mais de uma vez no período de **16 meses**.
- O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, **sem natureza salarial**, durante o período de suspensão contratual, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo.
- Se ocorrer a dispensa do empregado no **transcurso do período de suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho**, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, **multa** a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, **100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato**.

2. Interrupção

Na interrupção, a prestação de serviços é **paralisada temporariamente**, mas o empregado continua a receber seu salário e o tempo de afastamento é computado para todos os efeitos legais (férias, 13º salário, FGTS, etc.). O vínculo empregatício permanece ativo e produtivo.

2.1 Características

- O empregado recebe salário e é computado o tempo de serviço;
- **INCLUI salário e INCLUI tempo de serviço;**
- Permanece a subordinação jurídica.

2.2 Hipóteses de interrupção do contrato de trabalho

a) Luto (em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica)

– **2 dias**; ***CAIU NA OAB 39***

Obs: o prazo é de **9 dias** para professores– art. 320, §3º da CLT ***CAIU NA OAB 31***

b) Casamento – **3 dias**

Obs: o prazo é de **9 dias** para professores – art. 320, §3º da CLT; ***CAIU NA OAB 31***

c) Licença paternidade – **5 dias consecutivos**, contados a partir do nascimento do filho, em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada.

Obs: Prorroga por **15 dias (totalizando 20)**, em caso de empresa cidadã. ***CAIU NA OAB 28***

d) Licença maternidade – **120 dias**,



Obs: Prorrogado por mais **60 dias**, se tratar de Empresa Cidadã.

- e) Acidente de trabalho - os **15 primeiros dias** serão considerados **interrupção** (art. 60, §3º da Lei 8.213/91)
- f) Doação sangue - **1 dia a cada 12 meses**; ***CAIU NA OAB 39***
- g) Alistamento eleitoral - **2 dias**;
- h) Acompanhar filho (de até 6 anos) em consulta médica - **1 dia por ano**;
- i) Exame preventivo de câncer - **3 dias a cada 12 meses**;
- j) Alistamento militar - enquanto estiver cumprindo as exigências do serviço militar;

Obs: No período em que for **PRESTAR** serviço militar será uma hipótese de suspensão.

- k) Vestibular, comparecimento a juízo, representante sindical em reunião oficial de organismo internacional - nos dias necessários.
- l) pelo **tempo que se fizer necessário**, quando tiver que comparecer a juízo. ***CAIU NA OAB 39***
- m) Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em **até 6 consultas** médicas, ou exames complementares, durante o período de gravidez;

TABELINHA PARA FIXAR!!!

INTERRUPÇÃO	SUSPENSÃO
IN clui salário	S em salário
IN clui contagem de tempo de serviço	S em contagem de tempo de serviço
Hipóteses: faltas justificadas, férias, afastamento por acidente de trabalho nos 15 primeiros dias , DSR, sair para votar nas eleições...	Hipóteses: suspensão disciplinar (máx. 30 dias), greve, benefícios previdenciários, afastamento por acidente de trabalho a partir do 16º dia ...



No caso de violência doméstica, é possível que o juiz determine o afastamento do local de trabalho com a manutenção do vínculo empregatício?

Sim, neste caso é possível por **até 6 meses**, nos termos do art. 9º, § 2º, II da Lei nº 11.340/06.



No caso de violência doméstica, o referido afastamento entra como suspensão ou interrupção do contrato de trabalho?

Depende, pois se o afastamento for **até 15 dias**, entra como uma hipótese de **interrupção** do contrato de trabalho, mas **a partir do 16º dia** será considerada uma hipótese de **suspensão** do contrato de trabalho.



ATENÇÃO!! Em caso de **seguro-doença ou auxílio-enfermidade**, o empregado é considerado em **licença não remunerada**, durante o prazo desse benefício.



Alteração do Contrato de Trabalho

1. Conceito e características (art. 468, CLT)

A alteração do contrato de trabalho é um tema fundamental no Direito do Trabalho brasileiro, pois envolve mudanças nas condições inicialmente acordadas entre empregado e empregador.

Nesse viés, temos que somente será lícita a referida alteração se:

- houver mútuo consentimento; e
- não acarretar prejuízos diretos ou indiretos ao empregado.

Se trata da concretização do **Princípio da Inalterabilidade Contratual Lesiva**, ou seja, não se pode alterar o contrato de trabalho que forma que acarreta algum prejuízo ao empregado.

Existem algumas hipóteses que são exceções a esta regra, as quais denominamos como *Jus Variandi*, que são as **modificações unilaterais do contrato** de trabalho no dia a dia da empresa, decorrentes do poder diretivo do empregador.

Exemplo: alteração do horário de entrada e saída, obrigatoriedade do uso de uniforme, etc.



ATENÇÃO!! Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de **motorista profissional**, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames.

2. Alteração de função

A mudança de função é **quando um trabalhador, por decisão da gestão de uma empresa, é realocado para outro cargo.**

Ademais, a alteração de função, além de poder ser uma promoção, também pode ser aplicada em casos de ausência de um funcionário, ou seja, podem acontecer de forma:

- **Horizontal:** mudança de funções no mesmo nível hierárquico;
- **Vertical:** promoção de cargo;

A gratificação de função é considerada **salário-condição**, portanto, ao cessar a condição ensejadora desse adicional, ele poderá ser retirado. Não é possível, entretanto, que haja **redução** da gratificação de função enquanto o empregado estiver no cargo de confiança, pois isso feriria o princípio da irredutibilidade salarial.



Em relação à substituição de função/cargo, temos que, enquanto perdurar a referida substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Entretanto, **se ficar vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual** ao do antecessor. (Súmula 159 TST) ***CAIU NA OAB 38***



ATENÇÃO!! Caso um empregado **seja promovido para cargo de confiança** (de livre nomeação e exoneração), **admite-se a reversão ao cargo anterior** pelo empregador, sendo LÍCITA a perda da gratificação de função no seu salário. E com o cargo sendo de confiança, o empregador pode dispensá-lo, voltando ao cargo anterior, com ou sem justo motivo. ***CAIU NA OAB 39***



ATENÇÃO!! Se o empregado for chamado a ocupar, **em comissão**, interinamente, ou em **substituição** eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior. Com isso, a Súmula 372, I TST está derrubada. ***CAIU NA OAB 38***

2.1 Rebaixamento e reversão

REBAIXAMENTO	REVERSÃO
É a alteração de uma função para outra menor de forma hierárquica.	É o retorno para a função anteriormente exercida ao cargo de confiança.
Exemplo: uma pessoa é contratada para a função de gerente de uma loja e depois de um período é rebaixado para a função de vendedor.	Exemplo: uma pessoa é contratada para a função de vendedora de uma loja, após um período é promovida a gerente, e após um tempo o empregador resolve retorná-la a função de vendedora.
É VEDADO!	É PERMITIDO!



3. Transferência de localidade

O artigo 469 da CLT veda a transferência definitiva do local de trabalho do empregado **sem a anuência** deste, **salvo as exceções** que abaixo:

EXCEÇÕES (ou seja, aqui permite-se a alteração unilateral de forma lícita pelo empregador):

- **Previsão contratual (já tenha essa condição implícita ou explícita):** Se o contrato de trabalho contiver uma cláusula expressa permitindo a transferência do empregado para outro local de trabalho, o empregador pode realizar essa alteração unilateralmente.

Exemplo: o empregado de circo (implícito) e empregados de bancos, desde que o contrato preveja tal situação (explícita). ***CAIU NA OAB 36***

- **O empregado ocupa cargo de confiança:** O ocupante de cargo de confiança, em regra, representa o empregador e pode ser transferido, desde que haja real necessidade do serviço.



ATENÇÃO!! Em ambas as hipóteses, é necessário haver a **NECESSIDADE** da transferência. Caso não for comprovada a necessidade, será considerada **abusiva**. (Súmula 43 TST)



ATENÇÃO!! É lícita a transferência quando ocorrer **extinção do estabelecimento** em que trabalha o empregado, com o objetivo de evitar o fim do contrato.

3.1 Tipos de transferência

A transferência do empregado pode ser:

- **Provisória:** o empregador deverá custear as despesas da transferência, através da **ajuda de custo**. Além disso, o empregador deverá remunerar o empregado, enquanto durar a transferência, com adicional **mínimo de 25%** sobre o valor do salário percebido no local de origem. ***CAIU NA OAB 34***
- **Definitiva:** o empregador dá apenas direito a **ajuda de custo** com a mudança (verba indenizatória).



ATENÇÃO!! O adicional de transferência possui natureza salarial, portanto irá refletir nas demais verbas (férias, 13º salário e FGTS). ***CAIU NA OAB 36***



DIA 30

ADMINISTRATIVO

Agentes Públicos

Agentes públicos são indivíduos que, de forma direta ou indireta, exercem funções públicas, seja por mandato, cargo, emprego ou função, em qualquer órgão ou entidade da administração pública. A definição abrange desde os titulares dos poderes, como o presidente da República e os governadores, até os servidores efetivos, comissionados e contratados.

1. Servidores Estatutários

É o que ocupa o **cargo público** efetivo ou em comissão. Os servidores estatutários poderão ser encontrados nos entes federados (União, Estado, DF e Município), bem como nas autarquias e fundações desses entes.

1.1 Função de Confiança

As **FUNÇÕES DE CONFIANÇA** são exercidas **exclusivamente** por servidores ocupantes de cargo efetivo;

A função de confiança é acrescida às atividades já desempenhadas por servidor ocupante de cargo efetivo. Ou seja, apenas a pessoa que já integra os quadros da Administração pública e prestou concurso público e exerce função de confiança.

Exemplo: Felipe, analista do Tribunal de Justiça do Estado Beta, estável, em razão do seu excelente desempenho o Magistrado do Juízo resolve atribuir uma função de Chefia à Felipe.

1.2 Cargo em Comissão

Os **CARGOS EM COMISSÃO** são preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; ***CAIU NA OAB 31***

Exemplo: Ministros de Estado.



IMPORTANTE! Tese de repercussão geral fixada (RE 1041210)

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de **funções de direção, chefia e assessoramento**, **não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;**



- b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;*
- c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e*
- d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.*

TABELA PARA NÃO CONFUNDIR!

CARGO EM COMISSÃO	FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Direção, chefia e assessoramento.	Direção, chefia e assessoramento.
Livre nomeação e exoneração	Apenas a pessoa que já integra os quadros da Administração pública e prestou concurso público exerce função de confiança.
Pode ser ocupado por servidor ou não servidor.	Só pode ser ocupado por titulares de cargo efetivo.
Não gera estabilidade.	O cargo de confiança não gera estabilidade, apenas o cargo efetivo que já prestava.



ATENÇÃO! É importante o caso de servidora **gestante** ocupante de cargo em comissão.

Como se sabe, o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, mas a gestante tem direito à estabilidade provisória. Diante desse conflito, o STF ponderou e concluiu que a **Administração Pública não pode exonerar servidora gestante, ainda que esta ocupe cargo exonerável "ad nutum". (STF Re 420.839/DF)**

2. Empregado Público

São pessoas físicas ocupantes de **emprego público** contratadas sob o regime celetista, assim qualificadas porque as regras disciplinadoras de sua relação de trabalho são as constantes da Consolidação das Leis do Trabalho.



ATENÇÃO! ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (ADI 2.135)!!!

Em recente decisão por meio do julgamento da ADI 2.135, o STF declarou o fim do Regime



Jurídico Único (RJU), passando a ser apenas Regime Jurídico (RJ). Na prática, os entes da Federação **poderão contratar empregados públicos** para trabalharem no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional. Com isso, em um mesmo ambiente de trabalho poderão ter servidores estatutários e empregados públicos trabalhando lado a lado.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	EMPREGADOS PÚBLICOS
Regidos pelo regime estatutário.	Regidos pela CLT (celetistas).
Possuem estabilidade após o estágio probatório.	Não possuem estabilidade.
Deverão ser aprovados em concurso público.	Os entes deverão escolher essa forma de contratação por meio de uma lei específica que tem por objetivo regulamentar a referida modalidade. Obs.: vamos continuar com os concursos públicos para regime de cargo, só que agora também com a possibilidade de concursos para emprego.

3. Servidores Temporários

Aquele que ocupa **função pública**. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à **necessidade temporária de excepcional interesse público**, conforme estabelece o art. 37, IX da CR/88.

Esses servidores exercem função pública, sem estarem vinculados a cargo ou emprego público.

É preciso que:

- a)** os casos excepcionais estejam previstos em lei;
- b)** o prazo de contratação seja predeterminado;
- c)** a necessidade seja temporária;
- d)** o interesse público seja excepcional;
- e)** a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração.



TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	EMPREGADO PÚBLICO	SERVIDORES TEMPORÁRIOS
É o que ocupa cargo público efetivo ou em comissão.	É aquele que ocupa emprego público.	É aquele que ocupa função pública.
Sujeita-se ao regime estatutário.	Sujeita-se ao regime celetista.	Submete-se ao regime administrativo especial.

4. Concurso Público (regras, procedimento, prazo de validade)

- A investidura em cargo ou emprego público **depende** de aprovação prévia em concurso público;
- Necessita de **provas** ou de **provas e títulos**;
- De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei;



ATENÇÃO! Não há necessidade de concurso público para cargos de livre nomeação e exoneração, como cargo de comissão.

- O prazo de validade do concurso público será de **até 2 anos**, prorrogável por igual período;
- Os candidatos aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e classificados entre o número de vagas oferecidas no edital possuem direito subjetivo à nomeação. ***CAIU NA OAB 41***



ATENÇÃO! Súmula Vinculante n 43 STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. ***CAIU NA OAB 32***

Exemplo: o indivíduo é servidor público e ocupa o cargo de técnico judiciário. Se ele chegasse à última classe de técnico judiciário, poderia ser promovido à analista judiciário. Não é possível, visto que é necessário fazer e ser aprovado em novo concurso público para esse cargo em específico.



ATENÇÃO! Súmula Vinculante n 44 STF: Só por **lei** se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Ou seja, não basta que o edital do concurso público preveja no edital a realização do exame. Se não tiver lei prevendo e autorizando, será considerado um ato ilegal e, portanto, a fase deve ser anulada. ***CAIU NA OAB 39*** ***CAIU NA OAB 41***



CONTEÚDO INTERDISCIPLINAR (constitucional):



Agora presta atenção... e se mesmo sem a lei o edital do concurso prever essa fase e eliminar candidatos por isso, o que pode ser feito?

Como o edital viola uma súmula vinculante, **caberá ao Poder Judiciário a Reclamação Constitucional (ROC). E cabe em face à administração pública o Pedido de Reconsideração** (art. 56, §3o, da Lei no 9.784/09), para que reconheça que o edital está contra a súmula e deve adequar sua decisão a ela. ***CAIU NA OAB 39***



ATENÇÃO! Súmula 683 STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7, XXX CF, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



ATENÇÃO! Súmula 266 STJ: O diploma ou habitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.



JURISPRUDÊNCIAS IMPORTANTES!

- Nos termos do art. 5º, VIII, da Constituição Federal, **é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital**, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. STF. Plenário. RE 611874/DF, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 19/11, 25/11 e 26/11/2020 (Repercussão Geral – Tema 386) (Info 1000).
- **É constitucional a remarcação** do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. STF. Plenário. RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/11/2018 (repercussão geral).

4. Provimento de Cargo Público

O provimento de cargo público refere-se à forma **como um cargo público é preenchido**, ou seja, como uma pessoa é nomeada para ocupar um cargo na administração pública. Pode ser classificado como provimento originário (nomeação inicial) ou derivado (quando o servidor já tem vínculo com a administração pública e sofre alguma alteração, como promoção ou readaptação).



4.1 Nomeação

O particular passará a ocupar pela **primeira vez** determinado cargo, seja efetivo ou em comissão.

O pressuposto para a nomeação é o concurso público, salvo exceção prevista em lei.

Exemplo: juízes, promotores de justiça, defensores públicos.



ATENÇÃO! Súmula Vinculante nº 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

4.2 Reversão

É o **retorno** à atividade do servidor aposentado.

Exemplo: servidor aposentado por invalidez. Após recuperar a capacidade para o trabalho, comprovada por junta médica, o servidor pode ser revertido ao serviço ativo.

Existem duas possibilidades de ocorrer:

- **de ofício:** quando a junta médica oficial declarar que os motivos da aposentadoria por invalidez deixaram de existir;
- **à pedido:** quando o aposentado voluntariamente solicita a reversão de aposentadoria;

4.3 Reintegração

Quando o servidor público é demitido, mas a demissão é invalidada por sentença judicial ou procedimento administrativo, pois constatou-se alguma ilegalidade que resultou na anulação da demissão.

Exemplo: imagine que um servidor estável foi demitido por falta de desempenho, mas, durante o processo administrativo, foi comprovado que a acusação era falsa. A decisão final do órgão competente ou da justiça anula a demissão, e o servidor é reintegrado ao seu cargo, com o direito a receber todos os vencimentos e benefícios que deixou de receber durante o período de afastamento.

4.4 Aproveitamento

Quando há retorno do servidor **estável** que estava em **disponibilidade**, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, ante a extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade.



CAIU NA OAB 40

Exemplo: Ana, após a aprovação no concurso público, foi investida em cargo efetivo, no qual alcançou a estabilidade. No entanto, o ente decidiu reformular seu quadro de pessoal, de modo que extinguiu a carreira, e consequentemente, o cargo efetivo ocupado por Ana. Dessa forma, ela não poderá ser exonerada, já que é estável, devendo ficar em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

4.5 Readaptação

Ocorrerá quando um servidor estável, em razão de uma limitação verificada por inspeção médica, poderá:

- realocação do servidor em outra função;
- exercer como excedente; e
- aposentadoria por incapacidade permanente (se julgado incapaz)

Exemplo: José é escrivão, após alguns anos trabalhando na função foi diagnosticado com uma lesão em razão do esforço repetitivo. A Administração Pública deverá providenciar a readaptação de José, caso não conseguir desempenhar as funções no setor atual, mas possa fazer sem prejuízos em outra função, observando a carreira.

4.6 Recondução

É o retorno do servidor estável ao cargo que antes ocupava, ela decorre de inabilitação em estágio probatório.

Exemplo: Se um servidor estável é nomeado para outro cargo, mas não é aprovado no estágio probatório, ele pode ser reconduzido ao cargo que ocupava anteriormente, se este estiver vago.

4.7 Promoção

Forma de provimento pela qual **o servidor passa para cargo de maior grau** de responsabilidade e maior complexidade de atribuições, dentro da carreira a que pertence.

5. Vacância do Cargo Público

São hipóteses em que o servidor desocupa o seu cargo, tornando-o passível de ser preenchido por outra pessoa. Pode acarretar rompimento definitivo do vínculo jurídico entre o servidor e a administração.



5.1 Exoneração

É a saída não punitiva do servidor que deixa o cargo público. Pode ser voluntária, na hipótese de pedido formulado pelo próprio servidor ou involuntária, quando o servidor não é confirmado ao final do estágio probatório.

Exemplo: um servidor público decide se candidatar a um cargo eletivo e solicita exoneração do cargo atual.

5.2 Demissão

É utilizado pela legislação para designar a saída punitiva compulsória decorrente de uma decisão administrativa ou judicial, fundada em alguma infração cometida pelo servidor.

Exemplo: desobediência a ordens superiores, desrespeito aos superiores ou colegas.

5.3 Promoção

Ato de progressão na carreira para uma classe ou padrão superior e de vacância da classe ou padrão inferior que ocupava.

Exemplo: servidor que muda de cargo para ocupar uma posição superior a ocupada anteriormente.

5.4 Readaptação

Ato de provimento de um cargo e de vacância para o outro.

Exemplo: servidores que tiveram algum tipo de acidente ou doença que os deixou com limitações físicas ou mentais.

5.5 Aposentadoria

A aposentadoria de um cargo público no Brasil, em geral, exige que o servidor cumpra requisitos como idade mínima, tempo de contribuição e tempo de serviço público, além de outros critérios específicos que dependem do regime de previdência (RPPS) e do cargo.

No entanto, **a aposentadoria é compulsória aos 75 anos** (LC 152/15 e EC 88/15).

5.6 Falecimento

O falecimento de um servidor público causa a vacância do cargo, interrompendo o contrato de trabalho. A chefia imediata deve comunicar o óbito às autoridades superiores para que se iniciem os procedimentos burocráticos.



5.7 Posse em outro Cargo Inacumulável

A posse em outro cargo inacumulável é uma forma de vacância de cargo público, ou seja, a desocupação do cargo por parte do servidor. O servidor pode optar pela vacância por posse em outro cargo inacumulável, evitando a exoneração e, em alguns casos, mantendo o vínculo com o órgão de origem.

Exemplo: um professor de uma universidade federal passa em um concurso para um cargo de técnico administrativo no mesmo órgão. Para assumir o novo cargo, ele precisa solicitar a vacância do cargo de professor, pois os dois cargos não podem ser acumulados simultaneamente.

6. Acumulação Remunerada de Cargos Públicos (art. 37, XVI CF)

Em regra, é proibido a acumulação remunerada de cargos públicos na administração direta e indireta. ***CAIU NA OAB 32***

EXCEÇÕES (tem que ter compatibilidade de horários):

- 2 cargos de professor;
- 1 cargo de professor + 1 cargo técnico ou científico;
- 2 cargos ou empregos privativos dos profissionais da saúde;
- 1 cargo efetivo + 1 cargo de vereador (com compatibilidade de horários)
- 1 cargo de Magistrado + 1 cargo de magistério.



JURISPRUDÊNCIAS IMPORTANTES!

As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal **sujeitam-se, unicamente, à existência de compatibilidade de horários**, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal (ARE 1246685, 2020).

7. Estabilidade (art. 41 CF)

Requisitos para a concessão da estabilidade do servidor **estatutário**:

- **3 anos** de efetivo exercício;
- Cargo de provimento efetivo;
- Oriundo de concurso público;
- Aprovação em avaliação especial de desempenho;



- Habilitação em estágio probatório

Observa-se que **não há estabilidade automática em virtude do tempo**. Não é só passar os 3 anos que se torna estável. Para que haja confirmação do estágio probatório e para que o servidor adquira estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho com resultado positivo.

É justamente o que chamamos de **estágio probatório**. Consiste em um período de avaliação durante 3 anos do servidor, a fim de verificar sua capacidade para o cargo, para se tornar estável. Essa avaliação é pautada nos critérios de: Assiduidade; Disciplina; Capacidade de iniciativa; Produtividade; Responsabilidade.



ATENÇÃO! O empregado público e servidor temporário não possuem direito à estabilidade!!



Servidor público estável pode perder o cargo? Pode ser "demitido"?



SOMENTE perderá o cargo:

- em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**, mediante **processo administrativo** em que lhe seja assegurada ampla defesa.
- mediante procedimento de **avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Aqui os prazos de prescrição no que concerne ao **Processo Administrativo Disciplinar** previstos na lei penal **aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime**, nos moldes do § 2º do art. 142, da Lei nº 8.112/90. ***CAIU NA OAB 42***
- para adequar as **despesas de pessoal aos limites fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal** (art. 169, § 4 da CF) - somente será possível a perda do cargo público estável DEPOIS da adoção das seguintes medidas:
 - a) redução em pelo ou menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
 - b) exoneração dos servidores não estáveis



E o cargo vitalício?

É aplicado no caso dos Magistrados, membros do Ministério Público, no qual o estágio probatório tem **duração de 2 anos** e após este período adquire vitaliciedade e a perda do cargo, ocorre somente com sentença judicial transitada em julgado.

**RESUMINDO....**

- **VITALICIEDADE - 2 ANOS**
- **ESTABILIDADE - 3 ANOS**

Ana, mas eu li no art 21 da Lei 8.112/90, que o prazo para a estabilidade é 2 anos. Como assim? PRESTE ATENÇÃO!

Este período de **2 anos**, previsto no art 21, foi alterado com a emenda constitucional 19 de 1998, por isso, para **cargos efetivos** o período de estágio probatório **é de 3 anos**, conforme a Constituição Federal.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

ESTABILIDADE	VITALICIEDADE
3 anos de estágio probatório.	2 anos de estágio probatório.
Somente servidores de cargo efetivo.	Magistrados, membros do MP, Ministros e Conselheiros do Tribunal de Contas.
Perdem o cargo: (i) sentença judicial transitada em julgado; (ii) processo administrativo; (iii) avaliação periódica de desempenho; (iv) redução de gastos com pessoal.	Perdem o cargo com sentença judicial transitada em julgado.

8. Direito de Greve dos Servidores

O art. 37, VII da CF viabiliza o direito à greve, contudo, determina que tal direito será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Mesmo sem haver lei, o STF decidiu que os servidores públicos podem fazer greve, devendo ser aplicadas as leis que regulamentam a greve para os trabalhadores da iniciativa privada. ***CAIU NA OAB 28***

Vale salientar que a greve pode, desde que seja realizada lícitamente, ser exercida, inclusive por servidores que estejam em estágio probatório.



ATENÇÃO! O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, em casos de greves, **pode haver descontos dos dias não trabalhados**.



CONSTITUCIONAL

Organização do Estado e Entes Federativos

Segundo o art. 18 da CF/88, "a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição".



ATENÇÃO! Os Territórios não são entes federativos, portanto, não possuem autonomia política.

1. Princípio da Simetria Constitucional

É aquele que exige que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem, sempre que possível, em suas respectivas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, **os princípios fundamentais e as regras de organização existentes na Constituição da República**, principalmente relacionadas à estrutura do governo, forma de aquisição e exercício do poder, organização de seus órgãos e limites de sua própria atuação. ***CAIU NA OAB 37***

Art. 25 CF - *Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.*

§ 1º - *São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.*

2. Princípio da Separação dos Poderes

- É um princípio compreendido e consagrado pelo art. 2º da CRFB/88, conforme segue:

Art. 2º CF - *São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.*

- Nesse viés, temos que os Poderes são divididos em Legislativo, Executivo e Judiciário, e são independentes e harmônicos entre si. ***CAIU NA OAB 42***



ATENÇÃO! A separação dos poderes é uma **cláusula pétrea**, conforme dispõe o art. 60, § 4º, III da CRFB/88.

3. Entes Federativos

3.1 União

A **União** é pessoa jurídica de direito público interno. A pessoa jurídica de direito público externo é a **República Federativa do Brasil**.

Todavia, a União representa a República Federativa do Brasil, portanto, **cabe à União exercer as prerrogativas da República nas relações internacionais**, sendo que essas prerrogativas são de atribuição exclusiva da União.

Exemplo: Somente a União pode, por meio do Presidente da República, assinar Tratado Internacional, ou ainda, somente a União poderá declarar guerra a outro país.

3.2 Estados

Os estados-membros são dotados de autonomia, que começa com a auto-organização.



ATENÇÃO! Os estados detêm a possibilidade de **elaborar suas próprias Constituições Estaduais, através do Poder Derivado Decorrente**.

A observância dos princípios é obrigatória, **sob pena de Intervenção Federal**. Estão previstos no art. 34, VII, da CF, sendo, portanto, **princípios sensíveis**:

- forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
- direitos da pessoa humana;
- autonomia municipal;
- prestação de contas da administração pública, direta e indireta;
- aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.



IMPORTANTE! A ofensa a esses princípios poderá ensejar a **REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA, proposta pelo Procurador Geral da República perante o STF**. Nesse caso, o PGR buscará a declaração de inconstitucionalidade daquela medida pelo STF, por meio da intervenção.

Além disso, a Constituição Federal estabelece que a competência dos estados é **residual**. São reservadas aos estados as competências que não estejam vedadas pela própria CF.

→ Criação, Desmembramento, Incorporação e Fusão dos Estados

Necessita do cumprimento de alguns requisitos: ***CAIU NA OAB 27***

- a) aprovação da população diretamente interessada por plebiscito,
- b) a oitiva das assembleias legislativas
- c) a aprovação do Congresso Nacional por lei complementar.



ATENÇÃO! Não é possível que um Estado se “separe” da Federação (direito de secessão). É possível somente em uma CONFEDERAÇÃO!! ***CAIU NA OAB 28***

3.3 Municípios

O município é organizado por meio de uma lei orgânica, votada em **dois turnos**, com **intervalo mínimo de 10 dias entre os dois turnos, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal**, devendo observar alguns preceitos constitucionais.

→ Criação, Desmembramento, Incorporação e Fusão dos Municípios

Necessita do cumprimento de alguns requisitos:

- a) estudos de viabilidade municipal, apresentado e publicado na forma da lei
- b) consulta prévia da população diretamente interessada por plebiscito
- c) lei estadual, dentro do período determinado por **lei complementar federal**.

CF, Art. 18, § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por **lei estadual**, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de **consulta prévia, mediante plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.



ATENÇÃO! Atualmente a criação de novos municípios **NÃO** é possível, por falta desta lei complementar.

→ **Fiscalização dos Municípios**

É exercida por:

- **Controle Interno**, poder **EXECUTIVO MUNICIPAL**.

- **Controle externo**, poder **LEGISLATIVO MUNICIPAL (Ex. Tribunal de contas, Conselhos)**. Não é vinculante e pode ser desconsiderado mediante decisão de **2/3 dos membros** da Câmara Municipal. ***CAIU NA OAB 33***



ATENÇÃO! O julgamento anual das contas do Chefe do Poder Executivo local, **NÃO** será exclusivamente pela Câmara de Vereadores, será com o auxílio dos Tribunais de Contas, conforme entendimento do STF.



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE! Para os fins do artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64/1990, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, **será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas competentes**, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos vereadores. STF. Plenário. RE 848826/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 10/8/2016 (repercussão geral) (Info 834).

3.4 Distrito Federal

O Distrito Federal terá as **mesmas ideias de autoadministração, autogoverno e auto-organização, mas não tem competência para organizar e manter o Poder Judiciário**. Conforme estabelecido na CF, em seu art. 21, XIII, "*compete à União, organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal*", **sendo assim, o Poder Judiciário existe no Distrito Federal, mas é mantido pela União**.

O DF não pode ser dividido em municípios. Por essa razão, em regra, foram atribuídas ao DF as competências legislativas e tributárias reservadas tanto aos **estados membros quanto aos municípios**.

Em relação à **autonomia legislativa**, o **DF acumula as atribuições de Estado e de Município**.



ATENÇÃO! O DF não terá Constituição, mas sim **Lei Orgânica do Distrito Federal** (art. 32 da CRFB/88), que deverá respeitar as normas da Constituição Federal.

7. Territórios Federais

Os Territórios são **meras descentralizações administrativas-territoriais** da União, possuindo natureza jurídica de autarquias administrativas territoriais da União, sem autonomia política e, portanto, sem capacidade de autolegislação, autoadministração ou autogoverno.

CF, Art. 18 § 2 - Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

CF, Art.18 §3 - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.



ATENÇÃO! Apesar de ser possível a criação de Territórios Federais, não existe, hoje, no Brasil. ***CAIU NA OAB 35***



Repartição de Competência



Esse tema é muito decorado, mas sempre muito cobrado nas provas mais recentes! Faça a leitura da letra da lei e resolva muitas questões!!

Partindo da ideia de que a nossa Federação é composta por entes autônomos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), a Constituição Federal deve estabelecer o âmbito de atuação de cada um, possibilitando a convivência harmônica entre eles e o justo exercício do poder.

Assim, é preciso que se atribua a cada ente autonomia e capacidade para eles resolverem os problemas que lhes são próprios, respeitando, pois, peculiaridades locais. **Isso é a aplicação do Princípio da Predominância de Interesses.**

Assim, caberia à União os assuntos de interesse geral/nacional, que exigirão um tratamento uniforme em todo país (como a emissão de moeda); aos Estados, os temas de interesse regional (como instituir regiões metropolitanas); e aos Municípios, as matérias de interesse local (como organizar e prestar o transporte coletivo).



ATENÇÃO! Não há hierarquia entre os entes federativos!

A União, por exemplo, caso atue em tema reservado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, incorrerá em afronta à Constituição, devendo cessar a indevida intromissão.

1. Competência Exclusiva da União (art. 21, CF)

- Trata-se de competências de natureza **administrativa ou material**, ou seja, estão relacionadas à prestação de serviços públicos pela União.
- Não podem ser delegadas, sob nenhuma hipótese!

ATENÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA!

Art. 21, XXIII b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 118, de 2022)

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 118, de 2022)

XXVI - organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)



2. Competência Privativa da União (art. 22, CF)

- Competência **legislativa**, ou seja, para legislar sobre determinados assuntos.
- Pode ser delegada aos Estados e ao DF, desde que seja sobre **questões específicas e por lei complementar**.

ATENÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA!

Art. 22, XXX CF - proteção e tratamento de dados pessoais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)



ATENÇÃO! Para ajudar no decoreba, segue:

CAPACETE de PM:

C – civil, **A** – agrário, **P** – penal, **A** – aeronáutico, **C** – comercial, **E** – eleitoral, **T** – trabalho, **E** – espacial, **P** – processual, **M** – marítimo.



ATENÇÃO! Legislar sobre estacionamentos é tratar de norma de direito privado, mais especificamente, de direito CIVIL. ***CAIU NA OAB 33***



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE! "Compete privativamente à União instituir a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) recolhidas ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), devida pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, anualmente, pela fiscalização do funcionamento das estações. Tese fixada pelo STF: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, **não competindo aos Municípios instituir referida taxa.**" STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).

3. Competência Comum (art. 23, CF)

- São competências administrativas atribuídas a todos os entes federativos, também são chamadas de **competência paralela**.



- Leis complementares fixarão **normas** para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

4. Competência Concorrente (art. 24, CF)

- A União limita-se a estabelecer **normas gerais**.
- Os Estados e DF podem legislar de forma **suplementar** às normas gerais e, caso não tenha norma geral sobre o assunto, terá a competência plena para legislar.
- Caso venha uma lei federal superveniente (posterior) sobre normas gerais, suspende-se a eficácia da lei estadual no que for contrário.



ATENÇÃO! Lei federal nunca pode revogar uma lei estadual, pois, tecnicamente, a revogação só pode ocorrer quando a norma é emanada do mesmo ente. Por isso, nesse caso, suspende-se a eficácia da norma estadual, mas não há revogação!

- A competência legislativa concorrente envolve a União, os Estados e o DF. **O Município NÃO está incluído neste artigo.** *CAIU NA OAB 39*

TABELA PARA FIXAÇÃO!!

COMPETÊNCIA COMUM	COMPETÊNCIA CONCORRENTE
Competência administrativa	Competência para legislar
É atribuída a todos os entes (União, Estados, DF e Municípios), sem exceção.	É atribuída a mais de um ente federativo (caso contrário seria privativa ou exclusiva), mas não a todos (não há previsão de competência concorrente para o Município).



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

"Em princípio, não é de admitir, no mesmo processo de ação direta, a cumulação de arguições de inconstitucionalidade de atos normativos emanados de diferentes entes da Federação, ainda quando lhes seja comum o fundamento jurídico invocado. Há, no entanto, duas hipóteses pelo menos em que a cumulação objetiva considerada, mais que facultada, é necessária: **a) a primeira é aquela em que, dada a imbricação substancial entre a norma federal e a estadual, a cumulação é indispensável para viabilizar a eficácia do provimento judicial visado: assim, por**



exemplo, quando, na área da competência concorrente da União e dos Estados, a lei federal de normas gerais e a lei local contiverem preceitos normativos idênticos ou similares cuja eventual inconstitucionalidade haja de ser simultaneamente declarada, sob pena de fazer-se inócua a decisão que só a um deles alcançasse; b) a segunda é aquela em que da relação material entre os dois diplomas resulta que a inconstitucionalidade de um possa tornar-se questão prejudicial da invalidez do outro, como sucede na espécie.” (ADI-QO 2844 / PR – PARANÁ. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. Julgamento: 24/04/2003. Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

5. Competência dos Municípios

O município está dentro do estado, que, por sua vez, está dentro do país. Esses interesses locais seriam também de interesse regional, estadual, nacional. Não há como separar os interesses do município dos demais. Dessa forma, se a competência é municipal, não significa que não haverá interesse estadual e nacional, pois o município não está desacoplado do todo, mas no caso deste, **o interesse é predominantemente local.**

5.1 Suplementação da Legislação Federal e Estadual

Autoriza que os municípios tratem de **matérias de competência comum ou concorrente**, desde que tenham algum aspecto de interesse local, desde que não vá contra ao disposto na lei federal ou estadual.



ATENÇÃO! Não pode ser exercida quando **se tratar de matéria de competência exclusiva ou privativa da União ou dos estados.**

Veja alguns casos concretos que já foram decididos que é da competência dos municípios:

- O Município estabelecerá como se dará a exploração de estabelecimento comercial, no sentido de emissão de alvará e licença de funcionamento;
- O Município fixa horário de funcionamento de ônibus, loja, drogaria, farmácia.
- O Município pode impor ao estabelecimento bancário a obrigação de instalação de portas elétricas, detector de metais, tempo de espera na fila do banco.
- Município pode fixar limite máximo de tempo de espera no banco: deve- se observar o princípio da proporcionalidade, eis que se trata de um princípio constitucional;
- É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, conforme Súmula Vinculante 38.



- **Súmula 19 do STJ:** A fixação de **horário bancário**, para atendimento ao público, é da competência da União. Quando se trata de horário de funcionamento de bancos, não é de interesse local, porque requer uma padronização nacional, pois envolve o sistema financeiro nacional, remessa de dinheiro para o estrangeiro, bolsa de valores de vários países etc.
- **Súmula Vinculante 49:** Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.



DIA 31

DIREITO CIVIL

Contratos: Contratos em Geral

1. Conceito de Contrato

Contrato é o acordo estabelecido entre 2 ou mais pessoas para constituir, regular ou extinguir uma relação jurídica. Possui os seguintes elementos:

→ Elementos Subjetivos:

Partes contratantes, devem ter a capacidade para contratar ou serem assistidas ou representadas, com discernimento para consentir.

→ Elementos Objetivos:

Objeto disposto entre as partes, na qual deve ser lícito, possível e determinável, não podendo atentar contra a ordem pública.

1.1 Requisitos para a sua validade

- Acordo de vontades entre as partes;
- Agente capaz;
- Objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
- Forma prescrita ou não defesa em lei;
- Ausência de defeitos (causadores de nulidade ou anulabilidade).

2. Princípios contratuais

No direito brasileiro, os princípios contratuais são as bases que sustentam e orientam a formação, interpretação e execução dos contratos, garantindo a sua validade e o respeito aos direitos e deveres das partes envolvidas.

Vejamos os mais importantes:



2.1 Autonomia da vontade

O Princípio da Autonomia da Vontade, ou Autonomia Privada, é um dos pilares do Direito Contratual e se refere à liberdade que **as partes têm para decidir se querem contratar, com quem querem contratar e qual será o conteúdo** do contrato.

Em outras palavras, ele permite que indivíduos e empresas regulem seus próprios interesses por meio de acordos, criando normas e obrigações para si mesmos.

2.2 Força obrigatória dos contratos (“*Pacta sunt servanda*”)

As partes não são obrigadas a contratar, mas, uma vez que o façam, ficam obrigadas a cumprir suas cláusulas.

Além disso, **em regra**, os contratos não serão revisados, **salvo** se houver onerosidade excessiva para uma das partes.

Exemplo: Uma vez que o contrato foi assinado, ele se tornou uma “lei entre as partes”. João é obrigado a entregar o apartamento e transferir a propriedade, e Maria é obrigada a pagar o valor combinado nas datas estipuladas. Nenhum deles pode desistir unilateralmente do negócio ou mudar as condições (preço, prazos, multas). Qualquer alteração exige o acordo de ambos. Esse princípio garante a segurança jurídica, permitindo que as partes confiem que o que foi acordado será cumprido.

2.3 Relatividade dos efeitos do contrato

Em regra, os contratos produzem efeito entre as partes;

Exceções:

- **Promessa em favor de terceiro:** É quando as partes de um contrato (o estipulante e o promitente) combinam que uma prestação será realizada em benefício de uma terceira pessoa (o beneficiário), que não é parte do contrato.
- **Promessa de fato de terceiro:** Aqui, uma das partes (o promitente) se compromete com a outra (o estipulante) a conseguir que um terceiro faça algo ou dê seu consentimento para algo.
- **Contrato com pessoa a declarar:** É um contrato onde uma das partes (o estipulante) se reserva o direito de, em um prazo determinado, nomear uma outra pessoa (o eleito) que o substituirá na posição contratual, ou seja, assumirá os direitos e obrigações do contrato.

2.4 Função Social do contrato

O contrato interessa a toda a sociedade, limitando-se à liberdade de contratar (art. 421, CC). São vocacionados ao bem-estar comum, sem prejuízo do interesse econômico pretendido pelas partes.

Tem como objetivo:



- Abrandar a força obrigatória do contrato (Pacta Sunt Servanda);
- Coibir cláusulas abusivas, gerando nulidade absoluta das mesmas;
- Possibilitar, sempre que possível, a conservação do contrato e o seu equilíbrio;
- Possibilitar a revisão do contrato quando o mesmo contiver alguma onerosidade excessiva.

Exemplo: Um proprietário de imóvel aluga um terreno para um comerciante por muitos anos. No último ano do contrato, o comerciante investe muito em benfeitorias para o seu negócio, confiando na renovação. No entanto, o proprietário, sem qualquer justificativa plausível, decide não renovar o contrato apenas para causar prejuízo ao comerciante e, talvez, até se apropriar das melhorias. A função social do contrato, em conjunto com a boa-fé, pode impedir que o proprietário exerça seu direito de não renovar de forma abusiva, protegendo o investimento e a confiança do comerciante.

2.5 Boa-fé objetiva

Obriga as partes contratantes a agirem de boa-fé e serem honestos quando da elaboração e vigência contratual (art. 422, CC).

Exemplo: Uma empresa de Fortaleza/CE está negociando a compra de um grande lote de produtos de um fornecedor. No meio das negociações avançadas, a empresa, sem justificativa, rompe abruptamente as tratativas, causando prejuízo significativo ao fornecedor que já havia feito investimentos (compra de matéria-prima, etc.). Mesmo sem um contrato assinado, a quebra injustificada da expectativa gerada pelas negociações pode ser considerada uma violação da boa-fé objetiva, gerando dever de indenizar as perdas e danos.

3. Classificação dos contratos

Trouxemos as principais classificações dos contratos em formato de tabela, para uma visão mais esquematizada e resumida, suficiente para a prova da OAB.

Vejamos:

Quanto aos deveres das partes:	
UNILATERAIS	BILATERAIS
Cria deveres apenas para uma das partes.	Cria deveres para ambas as partes.
Quanto ao benefício das partes:	
ONEROSO	GRATUITO
Ambas as partes se beneficiam; Exemplo: Contrato de compra e venda.	Apenas uma das partes se beneficia;



		Exemplo: Doação pura - Ana, que está muito bem financeiramente, decide doar R\$ 50.000,00 para Hulk, por ser seu melhor amigo.
Quanto aos riscos no contrato:		
COMUTATIVO	ALEATÓRIOS	
Prestações determinadas, ou seja, as partes já têm conhecimento das prestações que deverão ser cumpridas.	Prestações indeterminadas, ou seja, as prestações que deverão ser cumpridas são desconhecidas por uma das partes.	
Quanto à previsão legal:		
TÍPICOS OU NOMINADOS	ATÍPICOS OU INOMINADOS	
O modo de desenvolvimento está previsto e regulamentado por lei; Exemplo: Contrato de compra e venda é previsto no Código Civil.	Não há designação em lei e estão dentro da esfera de liberdade das partes (art. 425, CC).	
Quanto à forma de aperfeiçoamento:		
CONSENSUAIS	REAIS	
Há manifestação da vontade.	Há entrega da coisa.	
Quanto à consideração recíproca:		
EXECUÇÃO INSTANTÂNEA	EXECUÇÃO DIFERIDA	TRATO SUCESSIVO
Cumprido no momento da sua celebração, ou seja, consuma-se em um só ato, após a execução (pagamento à vista).	Cumprido no futuro, ou seja, consuma-se em um só ato, mas no futuro (pagamento postergado para data única); Exemplo: Ana investiu R\$ 600.000,00 para o RBD realizar um show daqui 1 mês ou 1 ano.	Contrato realizado de forma prolongada, ou seja, consuma-se por meio de atos reiterados (é o chamado pagamento fracionado).
Quanto à discussão das cláusulas:		



ADESÃO	PARITÁRIOS	CONTRATO-TIPO
Não há liberalidade de discussão de cláusulas; em que pese haver a vontade das partes, não há pontuação contratual*, logo, não há negociação do está no contrato; Exemplo: contrato bancário.	Permitem a discussão de cláusulas, há pontuação contratual*.	Contrato de formulário (não se confunde com o de adesão), há pontuação contratual* e são acrescentadas cláusulas à mão ou por procedimento mecânico.
Quanto à formalidade:		
FORMAIS	INFORMAIS	
Forma prescrita em lei que, quando não observada, gera nulidade do contrato; Exemplo: Compra e venda de bem imóvel.	Não há forma prevista na lei.	
Quanto à solenidade:		
SOLENES	NÃO SOLENES	
Lei prevê solenidade para que se aperfeiçoe; Exemplo: Registro.	Não há forma prevista na lei.	
Quanto à definitividade:		
PRELIMINARES	DEFINITIVOS	
Antecedem o definitivo, implica a confecção do contrato principal.	É o contrato propriamente dito.	

**Obs: Pontuação contratual é a fase de negociações que antecede a proposta de um contrato.*

4. Teoria da imprevisão (*Rebus Sic Stantibus*)

A Teoria da Imprevisão visa proteger uma das partes de um contrato de um **desequilíbrio contratual** causado por eventos que não eram previsíveis no momento da celebração do contrato ou extraordinários, **permitindo que a parte prejudicada solicite a revisão ou resolução do contrato para restabelecer o equilíbrio contratual**. Com a aplicação da teoria da imprevisão, deve-se observar a



tentativa de manutenção da conservação do contrato, caso não seja possível, faz-se necessária a resolução contratual (art. 479, CC).

4.1 Requisitos

- Existe o contrato de **execução continuada ou diferida** (são os que devem ser cumpridos em um só ato, mas em momento futuro. A prestação de uma das partes não se dá imediatamente após a formação do vínculo, mas a termo) +
- Prestação **excessivamente onerosa** e **extrema vantagem** para a outra parte +
- Fato **superveniente e imprevisível**

É uma cláusula **implícita** a todos os contratos, objetivando o equilíbrio entre os contratantes.



IMPORTANTE! Caso o indivíduo esteja diante de uma relação consumerista, deverá aplicar a **Teoria da Quebra da Base Objetiva do Contrato**, prevista no art. 6, V, do CDC, que exige apenas que o fato seja superveniente e acarreta onerosidade excessiva.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

TEORIA DA IMPREVISÃO	TEORIA DA QUEBRA DA BASE OBJETIVA
Aplica-se nas relações cíveis	Aplica-se nas relações consumeristas
Fundamento: art 478 CC	Fundamento: art 6, V CDC
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.	Art. 6 São direitos básicos do consumidor: [...] V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

5. Exceção do contrato não cumprido (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

Se uma das partes descumprir o acordado, a outra não pode ser obrigada a cumprir (art. 476, CC).



IMPORTANTE! Só é possível alegar essa exceção em **contratos onerosos!**



Trata-se de um mecanismo de defesa, pois, **excepcionalmente** será permitido, a quem incumbe cumprir a prestação em primeiro lugar, recusar-se ao seu cumprimento, até que a outra parte satisfaça a prestação que lhe compete ou dê alguma garantia de que ela será cumprida. ***CAIU NA OAB 34***

6. Estipulação em favor de terceiro

A estipulação em favor de terceiro **permite que um contrato, celebrado entre duas partes, gere um benefício direto para uma terceira pessoa** que não faz parte da relação contratual original.



ATENÇÃO!!! É uma importante **exceção ao princípio da relatividade** dos efeitos dos contratos, que geralmente limita os efeitos contratuais apenas às partes que os celebraram.

Art. 436 CC. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o **cumprimento da obrigação**.

Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é **permitido exigi-la**, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438.

Art. 437 CC. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, **não poderá o estipulante exonerar o devedor**.

Art. 438 CC. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, **independentemente da sua anuência e da do outro contratante**.

Parágrafo único. A substituição pode ser feita por **ato entre vivos ou por disposição de última vontade**.

Ocorre quando uma pessoa (estipulante) convencionou com outra (promitente) uma obrigação em que a prestação será cumprida em favor de outra pessoa (beneficiário).



ATENÇÃO!!! O beneficiário não está na relação jurídica, é um terceiro.

Exemplo: Maria decide procurar uma seguradora para fazer um contrato de seguro de vida, na qual beneficiará sua filha, ou seja, a relação jurídica é entre Maria e a seguradora, mas quem será beneficiada é sua filha (terceira pessoa).

Qualquer pessoa pode ser indicada como beneficiária, desde que seja sujeito de direitos e determinável. Ademais, por se tratar de uma exceção ao princípio da relatividade dos contratos, o consentimento do beneficiário não é necessário para a constituição do contrato, sendo que ele ainda poderá recusar-se a receber a estipulação feita em seu favor.



7. Promessa de fato de terceiro

Trata-se de um contrato em que uma pessoa (promitente) se obriga a fazer com que um terceiro cumpra um fato. O promitente é quem assume a obrigação. O terceiro só se vincula quando dá o consentimento. O promitente não terá mais qualquer responsabilidade ou obrigação com relação àquele contrato.



NÃO CONFUNDIR!!! A promessa de fato de terceiro não se confunde com a estipulação em favor de terceiro. Enquanto na estipulação um contrato beneficia um terceiro, na promessa de fato de terceiro, **uma das partes contrata para que um terceiro realize uma prestação ou ato específico**.

Art. 439 CC. *Aquele que tiver prometido fato de terceiro **responderá por perdas e danos, quando este o não executar**.*

Exemplo: Ana, amiga de Hulk, promete para um programa de podcast que Hulk participaria de um congresso de Direito Civil. Entretanto, no dia da palestra, Hulk não aparece, logo, quem responderá por perdas e danos será Ana.

Parágrafo único. *Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens.*

Exemplo: Ana, casada com Aldenor sob o regime da comunhão universal de bens, prometeu, com a anuência de Aldenor, que este participaria de um programa de podcast. No entanto, na data estipulada, Aldenor não comparece. Nesse caso, Ana não responderá por perdas e danos.

Art. 440 CC. *Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação.*

Exemplo: Ana convenceu Aldenor a ir até o podcast, mas chegando lá, ele se revolta e discute com o apresentador, indo embora. Nesse caso, quem vai responder por perdas e danos será Aldenor.

8. Vício redibitório

O vício redibitório é um **defeito oculto em uma coisa (móvel ou imóvel) que a torna imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminui consideravelmente o valor, sendo uma garantia implícita**. Esse vício ocorre em **contratos comutativos**, ou seja, aqueles em que as prestações são certas e equivalentes para ambas as partes (como a compra e venda), ou em **doações onerosas** (com encargo), nos termos do art. 441 do CC.



Redibir significa anular judicialmente uma venda ou outro contrato comutativo em que a coisa negociada foi entregue com **vícios** ou **defeitos ocultos**. Neste caso há o desconhecimento do vício pelo adquirente.



ATENÇÃO!! Não há que se falar em vício redibitório no Código do Consumidor!

8.1 Características

- É um defeito **material** e **oculto** que atinge a coisa objeto do contrato prejudicando o seu uso ou reduzindo seu valor, dando ao adquirente direito para **redibir** (devolver a coisa defeituosa) ou para obter **abatimento** no preço.
- A demanda redibitória é tempestiva;
- Não há necessidade de culpa;
- O adquirente tem a opção de rejeitar a coisa ou pedir o abatimento do preço, não é obrigada a escolher o abatimento (art. 442, CC);
- Se o alienante conhecia o vício/defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato (art. 443, CC);



IMPORTANTE! Se o alienante **sabia da existência** do vício, além de devolver o valor, deverá, ainda, pagar **perdas e danos**.

Se não sabia, irá somente restituir o **valor recebido + despesas do contrato**.

8.2 Ações do vício redibitório

→ **ACÇÃO REDIBITÓRIA:**

O objeto da demanda é o **desfazimento do contrato** - redibir o negócio (uso impossível), prazo prescricional de **3 anos** (art. 206, §3º, V, CC).

→ **ACÇÃO ESTIMATÓRIA:**

O objeto da demanda será o **abatimento do preço e manutenção do negócio**.



ATENÇÃO!!! O alienante é responsável **objetivamente** (independentemente de culpa), mesmo alegando que não conhecia o defeito. **Não se exige má-fé do alienante!**

**RESUMÃO!**

PRAZO PARA AJUIZAR AÇÃO REDIBITÓRIA (art. 445, CC):	
Móvel – 30 dias a contar da entrega.	Imóvel – 1 ano a contar da entrega.
Se o adquirente já <u>estava na posse</u> , o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade .	Sendo bem móvel ou imóvel que nunca teve posse , conta-se o <u>prazo inteiro</u> .
PRAZO QUANDO VÍCIO OCULTO OU DE DIFÍCIL PERCEPÇÃO:	
Móvel – 180 dias a contar da descoberta do vício.	Imóvel – 1 ano a contar da descoberta do vício.

Exemplo: Em dezembro, Ana comprou um carro de uma concessionária e o vendedor disse que só precisaria fazer a revisão após 6 meses, pois ele já tinha feito. Em junho, Ana leva o carro para revisão e descobre que existe um vício, logo, o prazo começa a ser contado a partir de junho.

9. Evicção

Consiste na perda da coisa, de forma total ou parcial, diante de uma decisão judicial ou ato administrativo de apreensão fundados em **causa preexistente** ao contrato que a atribui a um terceiro.

A mesma ocorre quando quem vendeu não poderia ter vendido e quem comprou perdeu o bem para o verdadeiro proprietário.

9.1 Sujeitos

- Evicto: adquirente que vem a perder a coisa adquirida;
- Alienante: aquele que transfere através de contrato;
- Evictor: terceiro que move a ação e vem a ganhar total ou parcialmente o objeto do contrato.

9.2 Requisitos

- Contrato oneroso;
- Perda da coisa por ato estatal;
- Anterioridade do direito do terceiro: Nos casos de perda parcial, mas considerável, poderá o evicto optar entre rescisão do contrato e restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido.

Exemplo: Apreensão de veículo por falsificação de documento realizado pelo antigo dono.



9.3 Características

- **Não é necessária a previsão contratual** para que a responsabilidade sobre a evicção do alienante seja alegada, todavia, as partes podem reforçá-la, diminuí-la ou excluí-la (art. 448, CC);
- A má-fé na evicção é latente;
- O evicto poderá pleitear, **salvo estipulação em contrário**, a restituição integral do preço ou das quantias que pagou (art. 450, CC), através da **AÇÃO EDILÍCIA**, observado o prazo prescricional de **3 anos** (art. 206, §3º, V, CC), tendo direito:
 - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;
 - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;
 - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.



ATENÇÃO!!! Caso o evicto saiba que o bem possui algum litígio ou que o dono não é quem esteja vendendo, não terá direito de demandar contra quem vendeu (art. 457, CC).

10. Contrato aleatório

Essa modalidade de contrato dispõe que as obrigações assumidas por uma ou ambas as partes dependem de um **evento incerto ou desconhecido** no momento da celebração, além disso caso o evento acordado não venha a existir um dos contratantes **assumirá o risco** tendo o outro direito de receber, conforme art. 458 do Código Civil.

Art. 458. CC. *Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir.*

Exemplo: no caso de um contrato de compra e venda, quando se **compra coisa incerta ou futura**, compro a colheita de milho, que pode existir se o campo produzir o milho, ou deixar de existir, caso não produza, ou o contrato de seguro, em que a contraprestação da seguradora só é devida se ocorrer um evento futuro, por exemplo, no seguro contra incêndio, a indenização só será devida se a coisa se incendiar.



Contratos: Contratos em Espécie

Passada a parte geral dos contratos, vamos estudar as espécies. Para a 1ª fase da OAB, não vamos esgotar exaustivamente todas as espécies com suas peculiaridades. Vamos estudar as espécies mais cobradas, como contrato de compra e venda, doação, mútuo, comodato, fiança, locação, prestação de serviço e empreitada.

1. Contrato de compra e venda

O contrato de compra e venda é um dos contratos mais comuns e fundamentais do Direito Civil brasileiro. Ele está previsto nos artigos 481 e seguintes do Código Civil, e é a base para a maioria das transações comerciais e particulares envolvendo bens.

Art. 481 CC. *Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a **pagar-lhe certo preço em dinheiro**.*

Nesta modalidade, o comprador se obriga a pagar preço e o vendedor se obriga a entregar o objeto. Trata-se de um contrato **translativo**, mas o contrato de compra e venda por si só não transmite a propriedade, só estabelecendo o COMPROMISSO de o vencedor transmitir a propriedade.



ATENÇÃO!!! Se, ao invés de pagar o preço, puder entregar outra coisa, trata-se de **troca** ou permuta.

A propriedade **móvel** se transfere através da **TRADIÇÃO** (entrega) e a transferência da propriedade **imóvel** se dá por meio de **REGISTRO** no cartório de registro imobiliário.

Art. 1.267 CC. *A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da **tradição**.*

Art. 1.245 CC. *Transfere-se entre vivos a propriedade **mediante o registro** do título translativo no Registro de Imóveis.*

A escritura pública é essencial para a validade do contrato de compra e venda de imóveis de **valor superior a 30 vezes** o maior salário mínimo vigente no país (art. 108, CC). A ausência de escritura pública torna o contrato nulo (art. 108, CC).



ATENÇÃO!!! EXCEÇÃO: Caso seja um imóvel de **valor menor que 30** salários mínimos, **não é necessário a escritura pública**. ***CAIU NA OAB 41***

O vendedor tem a obrigação de entregar a coisa ao comprador. Enquanto não ocorre essa tradição, a coisa é do vendedor e, por isso, os riscos em relação à coisa correm por sua conta, até a tradição ou registro.



Se **antes da tradição o comprador cair em insolvência civil**, poderá o vendedor sobrestar a entrega da coisa até que o comprador lhe dê garantias, reais ou fidejussórias, de que vai pagar o preço por aquela coisa. Há, aqui, a ***exceptio non adimpleti contractus***, um inadimplemento antes da entrega da coisa.

1.1 Cláusulas especiais do contrato de compra e venda

→ **Retrovenda:**

Assegura o direito ao vendedor de comprar para si o imóvel (cabe apenas para esse tipo) vendido e sujeita o comprador ao dever de vendê-la àquele, dentro do prazo decadencial de **3 anos** (art. 505, CC).

Exemplo: Ana é apaixonada pelo seu apartamento, mas, infelizmente, está precisando vender. Hulk, que está muito interessado, faz uma proposta. Ana diz que só irá vender a casa se tiver o direito de retrovenda, pois caso consiga o dinheiro de volta em até 3 anos, ele terá que vender para ela.

→ **Venda a contento:**

Depende da manifestação do agrado/satisfação do potencial comprador sobre a coisa (bem móvel - mais frequente - ou imóvel) que lhe foi entregue pelo vendedor.

Exemplo: O vinho que se degusta pode ser um entre tantos que serão comprados.

→ **Direito de Preferência:**

Assegura ao vendedor o direito de adquirir a coisa quando o comprador pretender vendê-la a terceiro, pelo preço e condições que este oferecer (art. 513, CC).

Exemplo: Ana vende sua casa para Aldenor com cláusula de preferência. Quando Aldenor quiser vender sua casa, deverá oferecer primeiro a Ana, que é a antiga dona, e ela terá preferência quanto aos outros compradores. Se ele quiser vender por R\$ 300.000,00 e Ana não aceitar e um outro comprador aceitar, poderá vender para o outro.



E se o novo comprador não cumprir a cláusula?

Irá responder por perdas e danos e caso esse terceiro tenha comprado, sabendo da existência da cláusula, responderá solidariamente com o vendedor, por existir má-fé (art. 518, CC).

→ **Venda com Reserva de Domínio:**

A entrega da coisa não constitui tradição, no sentido de modo de aquisição da propriedade da coisa móvel, mas apenas transmissão de posse direta para o comprador. Enquanto perdurar o pagamento



das prestações, o direito de propriedade e a posse mediata permanecem com o vendedor e a posse imediata é transferida ao comprador.

Exemplo: Ana quer comprar o carro de Hulk, mas Hulk diz para Ana que, apesar de transferir a posse do carro, permanecerá como dono até a quitação do preço.

1.2 Venda de ascendentes a descendentes

É proibido que ascendentes vendam aos descendentes quaisquer bens, sem que haja o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, sob pena de anulação do ato.



ATENÇÃO!!! EXCEÇÃO: Dispensa-se o consentimento do cônjuge, se casado sob o regime de separação obrigatória!!

O prazo para anular essa venda de ascendente para descendente é um **prazo decadencial de 2 anos, contado da celebração do negócio.**

1.3 Venda entre cônjuges

É possível que haja a venda de bens entre cônjuges, desde que o contrato de compra e venda seja compatível com o regime de bens adotado pelo casal, isso porque só é possível compra e venda de bens **excluídos da comunhão**.

Exemplo: Se João já tinha um apartamento em Fortaleza/CE antes de se casar com Maria, esse apartamento é um bem particular de João. Ele pode vendê-lo para Maria. Da mesma forma, se Maria já tinha um carro antes do casamento, ela pode vendê-lo para João.

Se o bem estiver dentre aqueles constantes da comunhão, a compra e venda será nula, visto que há a impossibilidade do objeto (art. 166, II, CC).

1.4 Venda Ad Mensuram (art. 500 CC)

Trata-se de venda especificada, detalhada por indicação de preço e medida de extensão.

Exemplo: Um comprador está interessado em um terreno para construir uma loja. O vendedor anuncia o terreno com 300 m², e o preço é negociado em R\$ 1.500,00 por m², totalizando R\$ 450.000,00. No contrato, fica explícito: "Terreno de 300 m², pelo valor de R\$ 1.500,00/m²". Ao medir o terreno após a compra, o comprador descobre que ele tem apenas 280 m² (20 m² a menos). Como a venda foi ad mensuram, o comprador tem direito de:

- Pedir os 20 m² que faltam (se possível); ou
- Exigir a devolução de R\$ 30.000,00 (20 m² x R\$ 1.500,00/m²); ou



- Desfazer o negócio, se a falta for significativa para o seu projeto.

Isso acontece porque, na venda ad mensuram, a medida é essencial para o preço e a finalidade do imóvel.

Se houver variação considerável na área, estará presente um vício redibitório especial. Se a margem de erro é apenas de **5%**, o comprador não poderá ingressar em juízo, salvo se provar que sem esse percentual não teria realizado a compra. ***CAIU NA OAB 34***

2. Contrato de doação

O contrato de doação é uma forma de liberalidade onde uma pessoa, por espírito de **liberalidade**, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, que os aceita. É um contrato **benéfico, unilateral e gratuito**.

Art. 538 CC. *Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.*

2.1 Características

- Trata-se de um contrato em que o doador transfere para o donatário seus bens ou vantagens que assim desejar;
- A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular (art. 541, CC);
- Ademais, a doação feita ao nascituro é **válida**, desde que seja aceita pelo seu representante legal (art. 542, CC). Aqui, o contrato é válido, mas a eficácia da doação depende do nascimento com vida do donatário, estando em uma **condição suspensiva**.



IMPORTANTE!! Se a pessoa que o doador indicar falecer antes de receber a doação, os bens doados voltarão para o seu patrimônio.



IMPORTANTE!! É nula a doação de **todos os bens** sem a **reserva do mínimo para a sobrevivência do doador** (art. 548, CC), bem como a doação quanto à **parte que exceder o limite** de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento (doação inoficiosa) (art. 549, CC);

Exemplo: Ana tem seus bens avaliados no valor de R\$ 500.000,00 e decide deixar um testamento a Hulk, seu amigo, no valor de R\$ 400.000,00. Ana tem uma filha, logo, não será possível cumprir esse testamento, pois ela só poderia dispor de 50% do valor que possui, que seria R\$ 250.000,00, visto



que os outros 50% seria de sua filha, herdeira necessária.



IMPORTANTE!! É **ANULÁVEL** a doação feita para amante.

2.2 Doação pura

A doação pura é a forma mais simples e direta de doação no Direito Civil. Ela se caracteriza por ser um ato de **pura liberalidade do doador**, sem que haja qualquer tipo de contrapartida, condição, encargo ou motivação específica imposta ao donatário (quem recebe a doação).

Doação pura é aquela feita sem condição presente ou futura, sem encargo, sem termo, enfim, sem quaisquer restrições ou modificações para a sua constituição ou execução. Ademais, dispensa-se a aceitação expressa quando se tratar de **doação pura**, feita em favor de **absolutamente incapaz**. (art. 543, do CC) ***CAIU NA OAB 34***

Exemplo: João, por carinho, doa um relógio de pulso para sua amiga Maria. Não há nenhuma condição para Maria usar o relógio, nem ela precisa fazer nada em troca. É uma liberalidade total.

2.2 Revogação da doação

A revogação da doação é a possibilidade de o **doador desfazer a liberalidade anteriormente feita**, retomando o bem ou a vantagem doada.



Em quais hipóteses a doação pode ser revogada? E qual o prazo?

Por **ingratidão do donatário** ou por **inexecução do encargo**! O prazo para revogação da doação será de **1 ano**, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que autoriza a revogação da doação.



IMPORTANTE!! A revogação **não vai prejudicar direitos adquiridos por terceiros nem vai obrigar o donatário a restituir frutos que percebeu antes da citação válida da ação** que intenta a revogação da doação.

→ **Ingratidão do donatário (hipóteses exemplificativas):**

A revogação por ingratidão ocorre quando o donatário comete atos de ingratidão contra o doador, como atentado contra a vida, homicídio doloso, ofensa física, injúria grave, calúnia etc.



- **donatário atentou contra a vida do doador:** se conseguir consumir a morte do doador, quem terá legitimidade será os seus herdeiros;
- **donatário atentou fisicamente** contra o doador;
- **donatário injuriou gravemente** o doador ou o caluniou;
- se, podendo ministrar alimentos ao doador, o donatário tenha se **recusado a prestar**;
- quando o donatário causar uma das hipóteses acima em face do **cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador**;



EXCEÇÕES! Doações que NÃO podem ser revogadas por ingratidão:

- **doações puramente remuneratórias (aquelas que são uma espécie de agradecimento); *CAIU NA OAB 32***
- as oneradas com encargo já cumprido;
- as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural; as feitas para determinado casamento.

→ **Inexecução do encargo:**

Ocorre quando o donatário **não cumpre a obrigação estabelecida pelo doador como condição para a doação**.

Exemplo: Dona Glória doa um terreno para seu sobrinho Pedro com uma condição explícita no contrato: Pedro deve revitalizar a praça pública em frente à casa dela em 6 meses. Pedro aceita o terreno, mas não cumpre a obrigação de arrumar a praça dentro do prazo. Diante do não cumprimento do encargo, Dona Glória pode entrar com uma ação judicial para revogar a doação. Se o juiz confirmar o descumprimento, o terreno volta para o patrimônio de Dona Glória.

O **direito de revogar a doação, nesta hipótese, não** se transmite aos herdeiros do doador e nem prejudica os herdeiros do donatário.



ATENÇÃO!!! O direito de revogar uma doação **NÃO** é extensível aos herdeiros do doador e nem pode ser usado em desfavor dos herdeiros do donatário. Ou seja, toda revogação é **PERSONALÍSSIMA**.

EXCEÇÕES:

- Caso já tenha sido dado início à ação pelo doador, os herdeiros poderão prosseguir em caso de falecimento. Igualmente, caso o donatário venha a falecer no curso do processo, a demanda poderá continuar em face destes.
- Caso o doador tenha sido morto pelo donatário, terá legitimidade os seus herdeiros/sucessores.



2.3 Doação de ascendentes e descendentes e doação entre cônjuges

As doações de ascendentes a descendentes e a doação entre cônjuges importam em **adiantamento da herança**.

No caso de doação de ascendentes a descendentes, os bens deverão ser colacionados ao **processo de inventário** pelo descendente que recebeu o bem, sob pena de ser considerado sonegado, perdendo o direito que tem sobre a coisa.

Já a doação entre cônjuges é plenamente válida e possível, desde que o bem doado **não seja integrante de patrimônio comum do casal**, como é o bem particular.

3. Mútuo

O contrato de mútuo é um tipo de empréstimo de coisas fungíveis, ou seja, bens que podem ser substituídos por outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 586, CC).

Exemplo: O mais comum é o DINHEIRO – Ana empresta R\$ 200,00 para Aldenor, na qual fica estipulado que deve restituir com outro objeto do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Ele poderá entregar uma nota de R\$ 200,00 ou 2 notas de R\$ 100,00, por exemplo.

A **coisa devolvida não é exatamente a mesma coisa que foi emprestada, mas sim algo com as mesmas características**, em razão de sua fungibilidade.

O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.

O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores (art. 588, CC).

4. Comodato

O contrato de comodato é um tipo de **empréstimo gratuito de coisas infungíveis**, ou seja, bens que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade, devendo a coisa ser devolvida ao final (art. 579, CC). ***CAIU NA OAB 33***

Exemplo: O modem de internet é um contrato de comodato, visto que foi contratado a internet, mas é necessário o modem para funcionar, sendo assim, a empresa cede o uso do modem.

Quando o prazo estipulado se findar, o comodatário devolverá o objeto ao comodante, é o que se espera, é o correto a ser feito, é a tradição. Por haver condição de preservação do bem, o seu descumprimento é acionado com a cláusula penal, na falta dessa prevalece a *pacta sunt servanda*.



ATENÇÃO!!! Vale ressaltar que os tutores, curadores e administradores não poderão dar em comodato os bens confiados à sua guarda, exceto se autorizados.

TABELINHA PARA NÃO CONFUNDIR!

MÚTUO	COMODATO
Bens fungíveis	Bens infungíveis
Empréstimo de consumo	Empréstimo de uso
Há transferência do bem	Não há transferência do bem
Ex.: Dinheiro	Ex.: Modem de Internet

5. Fiança

Trata-se de um contrato pelo qual o **fiador** garante que vai satisfazer ao **credor** uma obrigação que é assumida pelo **devedor**, caso este não cumpra a obrigação. É uma obrigação **acessória** em que o fiador garante que a obrigação principal será cumprida. ***CAIU NA OAB 38*** ***CAIU NA OAB 41***

Art. 818 CC. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Art. 819 CC. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva, caso este não a cumpra.

Não sendo limitada, a fiança compreenderá **todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador**. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído.

Exemplo: O banco XYZ empresta dinheiro para Ana pagar o seu financiamento estudantil. Fernandes, pai de Ana, atua como seu fiador, a fim de que haja uma garantia a mais para o banco.

A **fiança limitada decorre da lei e do contrato**, de modo que o fiador não pode ser compelido a pagar valor superior ao que foi avençado, devendo responder tão somente até o limite da garantia por ele assumida, o que afasta sua responsabilização em relação aos acessórios da dívida principal e aos honorários advocatícios, que deverão ser cobrados apenas do devedor afiançado.



5.1 Benefício de ordem do fiador

O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. É deste benefício que dizemos que a responsabilidade do fiador é **SUBSIDIÁRIA**, pois o fiador só é cobrado depois do devedor!

EXCEÇÕES (quando **não** é aplicado o benefício da ordem): ***CAIU NA OAB 38*** ***CAIU NA OAB 41***

- Quando há renúncia expressa do benefício;
- O fiador está na obrigação como principal pagador ou devedor solidário;
- Devedor insolvente ou falido;



ATENÇÃO!!! A renúncia ao benefício de ordem **NÃO** pode ocorrer em um contrato de adesão, sendo considerada a cláusula nula (Enunciado 364, CJF).

O fiador **poderá se exonerar da fiança que tenha celebrado por prazo indeterminado**, sempre que lhe convier. Neste caso, ficará o fiador obrigado a todos os efeitos da fiança em **60 dias após a notificação do credor**.



ATENÇÃO!!! O fiador ficará por **120 dias** obrigado quando se tratar de **locação de imóveis urbanos** (Lei nº 8.245/91).

O fiador, ainda que solidário, ficará **desobrigado**:

- Se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor;
- Se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências;
- Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.

6. Locação

Trata-se de um contrato por meio do qual o locador cede ao locatário o uso e gozo de alguma coisa **não fungível**, que pode ser bem móvel ou imóvel, mediante **pagamento de remuneração** (aluguel).

CAIU NA OAB 42

Art. 565 CPC. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

Na locação de coisas, o locatário que estiver em mora deverá responder por caso fortuito ou força maior. ***CAIU NA OAB 32***



6.1 Obrigações do locador (art. 566, CC)

- I - entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, **salvo cláusula expressa em contrário;**
- II - garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa.

6.2 Obrigações do locatário (art. 569, CC)

- I - servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse;
- II - pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar;
- III - levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito;
- IV - restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.

6.3 Extinção do contrato

Art. 46, Lei nº 8.245/91. *Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.*

§ 1º *Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.*

§ 2º *Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação.*

Terminou o **prazo de 30 meses**, o proprietário poderá simplesmente pedir o imóvel e o locatário poderá entregar sem pagar multa ou qualquer tipo de indenização. ***CAIU NA OAB 42***

Se o proprietário e o inquilino desejarem, poderão continuar a locação que passará a vigorar por prazo indeterminado. Vigorando por prazo indeterminado, qualquer uma das partes poderá terminar a locação bastando **dar um aviso com, no mínimo, 30 dias de antecedência para desocupação.**

Importante ressaltar que o proprietário poderá retomar o imóvel locado sem uma motivação além do fim da vigência do prazo em que foi pactuado o contrato de aluguel.



7. Prestação de serviço

Trata-se de um contrato onde uma parte presta um serviço à outra, havendo subordinação, na qual o prestador recebe remuneração pelo serviço prestado.

Art. 594 CC. *Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.*

Nesse viés, caso as partes não tenham estipulado o valor da retribuição nem cheguem a acordo, este será determinado segundo os costumes do lugar, tempo do serviço e sua qualidade.

A prestação do serviço não poderá ter duração superior a **4 anos**, mesmo que ao fim desse prazo a obra ainda não tenha sido concluída.



ATENÇÃO!!! Apenas se aplica o Código Civil **se não forem aplicáveis** a CLT ou o CDC.

8. Empreitada

Trata-se de um contrato por meio do qual o **dono da obra estipula com o empreiteiro algum serviço a ser executado**, mediante certa remuneração.

Exemplo: Pedro quer uma churrasqueira na sua casa em Campos dos Goytacazes. Ele contrata o pedreiro Sr. Antônio para construí-la. O acordo é:

- Sr. Antônio entregará a churrasqueira pronta (resultado final).
- Pedro pagará R\$ 3.000,00 pelo serviço completo (mão de obra e materiais básicos).
- Sr. Antônio terá autonomia para executar o trabalho, usando suas ferramentas e organizando-se para o prazo de 10 dias úteis.

Esse é um contrato de empreitada porque o foco é a entrega de uma obra específica por um preço combinado, sem vínculo de emprego.

O empreiteiro poderá prestar o serviço apenas com sua mão de obra ou mão de obra + materiais (art. 610, CC).

O empreiteiro **não se subordina ao dono da obra** e deverá entregar o serviço solicitado dentro do prazo proposto, recebendo uma remuneração fixa.



DIREITO PENAL

Concurso de Crimes



ATENÇÃO!! Esse tema é **MUITO** cobrado na prova, envolvendo outros temas, como crimes em espécie, ou seja, uma questão que mistura vários temas. Será importantíssimo resolver questões para entender como é cobrado na prática.

O concurso de crimes ocorre quando o agente, mediante **uma ou várias condutas** (ação ou omissão), comete **vários crimes**.

- **O concurso de crimes pode ser de três espécies:**
- Concurso Material (art. 69 do CP);
- Concurso Formal (art. 70 do CP);
- Crime Continuado (art. 71 do CP).

Vejamos cada um com atenção!

1. Concurso Material

Está regulado pelo art. 69 do CP, veja:

Art. 69 do CP - Quando o agente, mediante **mais de uma ação** ou omissão, pratica **dois ou mais crimes**, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.

§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

Ou seja, no concurso material, o agente, mediante **mais de uma ação ou omissão**, pratica **dois ou mais crimes**, idênticos ou não.

Exemplo: João, em um mesmo dia, comete **dois crimes** diferentes, mas com **ações distintas**:

Pela manhã, ele rouba um celular usando violência (crime de roubo, art. 157 do CP).



À tarde, ele dirige embriagado e atropela uma pessoa, causando-lhe lesões corporais graves (crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, art. 303 do CTB com causa de aumento do art. 302, § 1º).

**PARA DECORAR!!****PLURALIDADE DE CONDUTAS + PLURALIDADE DE CRIMES.**

Exemplo: **2** furtos (idênticos) ou roubo e estupro (diferentes)

**Qual sistema é adotado no concurso material?**

Adota-se o **SISTEMA DE CÚMULO MATERIAL: somam-se** às penas de todos os crimes praticados pelo agente.

Além disso, o concurso material pode ser de dois tipos: HOMOGÊNEO ou HETEROGÊNEO.

- **Homogêneo:** Quando os crimes resultantes da pluralidade de condutas são da mesma espécie. Ou seja, crimes idênticos. Exemplo: Dois furtos.
- **Heterogêneo:** Quando os crimes são de espécies distintas. Ou seja, não são idênticos. Exemplo: Um estupro e um roubo.



IMPORTANTE! A **suspensão condicional do processo** somente é admissível quando, no concurso material, a somatória das penas mínimas abstratamente previstas nos crimes **não ultrapassar 1 ano**, pressuposto do art. 89 da Lei 9.099/1995!

1.2 Concurso Material Benéfico

O concurso material benéfico ocorre quando, ao aplicar as regras do concurso formal ou do crime continuado, a pena resultante é mais grave do que a soma das penas do concurso material.

Exemplo: Um agente arremessa uma pedra em B, matando-o, e a mesma atinge C, causando-lhe lesão corporal.

Neste caso, o concurso material benéfico é mais vantajoso do que o concurso formal, que aplicaria a pena mais grave aumentada de **um sexto até a metade**.



Como eu sei se aplico concurso formal ou concurso material benéfico?

Verificando o número de ações ou omissões:

- **Mais de uma ação** → concurso material.
- Uma **única** ação → concurso formal

2. Concurso Formal

O agente, mediante **uma só ação ou omissão**, pratica **dois ou mais crimes**, **idênticos ou não**.

Assim, nos termos do art. 70, Caput, do CP, temos a seguinte redação:

Art. 70 do CP - Quando o agente, **mediante uma só ação ou omissão**, pratica **dois ou mais crimes**, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.



PARA DECORAR!!

UNIDADE DE CONDUTA + PLURALIDADE DE CRIMES

Além disso, o concurso formal pode ser de dois tipos: HOMOGÊNEO ou HETEROGÊNEO.

- **Homogêneo:** Delitos **idênticos**, aplicando-se **uma só** pena aumentada de **1/6 até 1/2**.
- Exemplo: "Agindo com imprudência, o agente provoca um acidente no qual morrem duas pessoas. Nesse caso, o juiz aplica a pena de um homicídio culposo, no patamar de 1 ano (supondo-se que tenha optado pela pena mínima) e, na sequência, aumenta-a de 1/6, chegando ao montante final de 1 ano e 2 meses de detenção." (Lenza).
- **Heterogêneo:** Delitos que **não são idênticos**, os quais a lei determina que seja aplicada a pena do crime **mais grave**, também aumentada de **1/6 até 1/2**.
- Exemplo: "É o que ocorre, por exemplo, quando alguém, agindo com imprudência, provoca a morte de uma pessoa e lesões corporais na outra. Note-se que, aplicando-se a pena do crime mais grave (homicídio culposo), aumentada de 1/6, chegaremos à



mesma pena do caso anterior (1 ano e 2 meses), muito embora, na situação anterior, tivessem sido praticados dois homicídios culposos.” (Lenza)

2.1 Concurso Formal próprio ou impróprio

→ **Concurso formal perfeito (próprio):** Quando não há desígnios (vontade) autônomos, ou seja, só quer praticar um dos crimes.

Exemplo: Francisco, querendo matar José, acaba matando também culposamente Maria. Responderá em concurso formal próprio por homicídio doloso e culposo;



Qual sistema é adotado?



Adota-se, nesse caso, O **SISTEMA DA EXASPERAÇÃO**: aplica-se a **mais grave das penas** cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, **de 1/6 até a 1/2**.

→ **Concurso formal imperfeito (impróprio):** Existe aqui o dolo do agente na produção de todos os crimes.

Exemplo: João, querendo matar José e Maria, coloca-os em um quarto trancados e incendeia o cômodo. Houve uma única conduta, mas com desígnios autônomos.



E nessa hipótese, qual sistema é adotado?



Adota-se o **SISTEMA DE CÚMULO MATERIAL**: **somam-se às penas** de todos os crimes praticados pelo agente. ***CAIU NA OAB 33***

3. Crime Continuado

Quando o agente, mediante **mais de uma ação ou omissão**, pratica **dois ou mais** crimes da **mesma espécie** e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os subsequentes devem ser entendidos como continuação do primeiro.

Exemplo: João furta **três casas** no mesmo bairro, em **dias seguidos**, sempre à noite e do mesmo modo (arrombando portas e levando eletrônicos).



PARA DECORAR!!

PLURALIDADE DE CONDUTAS + PLURALIDADE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE + REQUISITOS ESPECÍFICOS.



Qual sistema é adotado?

Aplica-se o **SISTEMA DA EXASPERAÇÃO**: Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, **de 1/6 a 2/3**.



IMPORTANTE! Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos **com violência ou grave ameaça** à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, **aumentar** a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, **até o triplo (3x)**.

RESUMÃO PARA VOCÊ FIXAR!

CONCURSO MATERIAL	CONCURSO FORMAL		CRIME CONTINUADO
PLURALIDADE DE CONDUTAS + PLURALIDADE DE CRIMES	UNIDADE DE CONDUTA + PLURALIDADE DE CRIMES		PLURALIDADE DE CONDUTAS + PLURALIDADE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE + REQUISITOS ESPECÍFICOS.
SISTEMA DE CÚMULO MATERIAL	PRÓPRIO SISTEMA DA EXASPERAÇÃO Aumento de 1/6 até a 1/2.	IMPRÓPRIO SISTEMA DE CÚMULO MATERIAL	SISTEMA DA EXASPERAÇÃO Não cometidos com violência ou grave ameaça: aumento de 1/6 a 2/3. Crimes dolosos + cometidos com violência ou grave ameaça: aumento até o triplo (3x).

4. Princípio da Consumção

Conhecido também como Princípio da Absorção, ele é um princípio aplicável aos casos em que há uma **sucessão de condutas** com existência de um nexo de dependência.

De acordo com tal princípio, **o crime fim absorve o crime meio**.

Exemplo: O indivíduo que falsifica identidade para praticar estelionato



→ **Pode ocorrer nos seguintes casos:**

- **PROGRESSÃO CRIMINOSA:**

O agente inicialmente queria praticar um crime **menos grave** e o pratica, mas **depois decide** praticar um mais grave; ***CAIU NA OAB 29***

Exemplo: Marcela quer dar um susto no José. Marcela dá uma facada em José, tendo aqui uma lesão corporal. Em seguida, pensando melhor na situação, muda de ideia e deseja matá-lo. Para isso, dá uma segunda facada e, na terceira, José morre. Percebe-se que o agente MUDOU de ideia e consumiu outro crime.

- **CRIME PROGRESSIVO:**

O agente, para alcançar um resultado de crime mais grave, **precisa, necessariamente**, praticar um crime **menos grave**.

Exemplo: Marcela quer matar José. Marcela pega uma faca e dá uma facada em José, tendo aqui uma lesão corporal. Em seguida, dá uma segunda facada e, na terceira, José morre. Perceba que para alcançar o resultado de um crime, neste caso mais grave, o agente passa necessariamente por um crime menos grave. Percebe-se que desde o início tinha a intenção de MATAR.



Ana, aplica-se o concurso de crimes para a pena de multa?

Não, salvo se estivermos falando de continuidade delitiva.

Art. 72, CP - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.



DIA 33

TRIBUTÁRIO

Conceito de Tributos e Espécies Tributárias

1. Conceito de Tributo

É **toda prestação pecuniária compulsória** (obrigação tributária que decorre diretamente de lei), em **moeda ou cujo valor nela se possa exprimir** (quantia que pode ser expressa em dinheiro), **que não constitua sanção de ato ilícito** (significa que a hipótese de incidência não pode ser uma punição por comportamento ilícito praticado pelo contribuinte), **instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada** (atos cujos elementos estão todos previstos na legislação)

O tributo é sempre uma obrigação de **entregar determinada quantia em dinheiro ao Estado**. O Estado terá a cobrança de tributos como meio de manter a atividade estatal, ou seja, manutenção das ruas, serviços públicos e etc



"Agora, Ana, e se o indivíduo estiver devendo tributo e não possuir dinheiro para o adimplemento?"

Isso não significa que o pagamento deve ser feito obrigatoriamente em dinheiro. A administração pública pode, por exemplo, penhorar um bem e tentar transformar isso em dinheiro. Dessa forma, a administração pública pode pagar suas receitas, por isso, ela sempre determina uma obrigação de entregar determinada quantia ao Estado. Perceba que o próprio art. 3 do CTN fala *"em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir"*.

2. Teoria Pentapartida

É a adotada hoje – posição do STF, considerando como espécies de tributo:

- a) *impostos;*
- b) *taxas;*
- c) *contribuição de melhoria;*
- d) *empréstimos compulsórios;*
- e) *contribuições especiais.*



ATENÇÃO! A CF e o CTN adotam a Teoria Tripartite, ou seja, tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria.

Vamos falar de cada uma separadamente!

2.1 Impostos

- Tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação **independente de qualquer atividade estatal específica**, relativa ao contribuinte.

Exemplo: Marcelo passa a ser proprietário de um carro (fato gerador), diante disso obriga-se ao pagamento de IPVA. Perceba que não há qualquer veiculação da receita do contribuinte a uma finalidade específica, mas apenas uma finalidade arrecadatória.

- Tributo **não vinculado** (são aqueles que não tem uma destinação específica para os fundos arrecadados).

- A Constituição Federal concedeu a **União** a competência tributária RESIDUAL para instituir novos impostos, mediante **lei complementar** (art 154, I CF)

- A União pode, na iminência ou no caso de guerra externa, instituir **impostos extraordinários** (IEG), estando ou não compreendidos dentro de sua competência tributária. (art 154, II CF). Neste caso, não depende de lei complementar, por ser uma situação de urgência. Por exemplo, o ICMS é um tributo estadual. No caso de guerra, pode a União instituir ICMS extraordinário de guerra, invadindo, assim, a competência tributária dos estados. **Trata-se de um bis in idem autorizado pela CF/88.**



ATENÇÃO! Contribuinte do imposto é: ***CAIU NA OAB 42***

- O importador ou quem a lei a ele equiparar;
- O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados.



REFORMA TRIBUTÁRIA:

A reforma tributária instituiu novo imposto de competência compartilhada entre os Estados, Municípios e DF: **IBS (imposto sobre bens e serviços), com previsão no art. 165-A CF.**

Esse imposto foi criado com o **objetivo de aglutinar o ICMS** (competência estadual) **e o ISS** (competência municipal). Necessita de uma lei complementar para estabelecer como será essa competência conjunta.



É importante você saber, mas há um longo período de transição: só será implementado 100% em 2033. Ou seja, o ICMS e ISS continuam válidos até lá.

Não se preocupe, veremos mais sobre impostos em espécie em outro momento!

2.2 Taxas

- A taxa é um tributo **contraprestacional** e **vinculado**. Ao pagar a taxa, o Estado devolve um serviço específico, que pode ser: ***CAIU NA OAB 37*** ***CAIU NA OAB 41***

a) efetivo exercício do poder de polícia (taxa de polícia)



ATENÇÃO! É constitucional a **taxa de renovação do funcionamento e localização municipal**, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, que é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização.

b) utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível (**taxa de serviço**)

- A utilização do serviço deve ser efetiva ou ao menos potencial, ou seja, o serviço é obrigatório e colocado à disposição do contribuinte, mesmo que ele não venha a utilizá-lo, como no caso da taxa de coleta de lixo, considerada constitucional pelo STF. **Ou seja, mesmo sem utilizar, é devida a taxa, por estar à disposição do contribuinte.**

Exemplo: taxa de coleta de lixo.

- A base de cálculo para instituir as taxas não podem ser as mesmas de impostos, mas pode adotar alguns elementos, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. **(Súmula vinculante n 29)** ***CAIU NA OAB 41***



ATENÇÃO! Súmula Vinculante n. 19: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.



ATENÇÃO! Salvo disposição de lei em contrário, **a isenção não é extensiva às taxas**, nos termos do artigo 177, I, CTN. ***CAIU NA OAB 42***

Exemplo: O serviço de coleta de lixo se dá mediante a taxa, uma vez que o Estado oferece um serviço aos contribuintes e vincula seu pagamento a uma contraprestação.



TABELA PARA NÃO CONFUNDIR!

TAXAS	PREÇO PÚBLICO OU TARIFA
É tributo.	Não é tributo.
Pode ser cobrada apenas pela potencial utilização.	Exige a utilização do serviço para ser cobrado.
Somente pode instituir a taxa aquele quem detém competência, isto é, os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Município).	Instituído por por concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviço público delegado pelo Poder Público.
Ex: serviço de coleta de lixo.	Ex: pedágio nas rodovias. Ex: cobrança de serviço de água e esgoto

2.3 Contribuição de Melhoria

- Possuem como justificativa a **valorização imobiliária** decorrente de **obra pública**, ou seja, tributo vinculado, ou seja, só atinge imóveis que são valorizados em decorrência da obra pública. ***CAIU NA OAB 36***

- Não há almoço grátis... se o Estado valorizou o seu imóvel de alguma forma, irá cobrar por isso.

Exemplo: Pedro mora num bairro simples e o Governo decide fazer uma praça moderna em frente ao seu prédio, diante disso há uma valorização de seu imóvel. Logo, gera a obrigação contributiva.

- A competência para instituí-la é **comum** dos entes federativos.

- Há 2 limitações do valor da contribuição de melhoria:

a) Limite geral (total): não pode exceder o custo da obra. Se isso ocorrer, o Estado é que estará se enriquecendo ilicitamente;

b) Limite individual: valor correspondente à valorização do imóvel.

- Somente pode ser cobrada **após o término da obra**, não necessariamente integral, basta a conclusão de parte da obra que seja capaz de causar a valorização dos imóveis limítrofes.



ATENÇÃO! O recapeamento de via pública já asfaltada **não** pode gerar cobrança de contribuição de melhoria, visto que os contribuintes já experimentaram a valorização quando da realização da obra. Por outro lado, a **pavimentação asfáltica de via pública** pode gerar a cobrança de contribuição de melhoria, pois o fato gerador é o benefício resultante de



obra pública.

2.4 Empréstimos Compulsórios

- Tributo de competência **exclusiva** da **União** e somente podem ser criados mediante **LEI COMPLEMENTAR**. ***CAIU NA OAB 39***
- Criado para atender a **despesas extraordinárias**, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; **(aqui, não esqueça, há exceção ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal!)**.
- Criado para no caso de **investimento público de caráter urgente** e de relevante interesse nacional.
- São **temporários** e **restituíveis**.

Exemplo: Imagine que uma grande seca atingiu o Nordeste, causando diversos problemas, fazendo com que a região entre em calamidade pública. Nesta hipótese, a União poderá realizar o Empréstimo Compulsório, baseado no art. 15, II, CTN.

2.5 Contribuições Especiais

São várias espécies:

a) **Contribuições sociais**; ***CAIU NA OAB 36*** – São de competência da **União**!

As contribuições sociais são tributos que visam financiar a atuação da União no campo social, cobrindo áreas como saúde, previdência, assistência social e educação.



REFORMA TRIBUTÁRIA! Foi criada uma nova contribuição social, **CBS (contribuição sobre bens e serviços)**, de competência da **União**, prevista no art. 195, V CF.

O objetivo da criação é substituir o PIS/COFINS. É importante você saber, mas há um longo período de transição: só será implementado 100% em 2033. Ou seja, o ICMS e ISS continuam válidos até lá.

b) **Contribuições de intervenção do domínio público (CIDE)** – São de competência da União!

A CIDE visa intervir no domínio econômico, como forma de garantir que o Estado possa atuar em áreas como infraestrutura, proteção ambiental e desenvolvimento nacional.

c) **Contribuições corporativas** – São de competência da União!

d) **Contribuições para custeio do serviço público de iluminação pública (COSIP)** – São de competência dos Municípios e DF!!



REFORMA TRIBUTÁRIA! Houve uma ampliação do objeto da **COSIP**, sendo instituída para o custeio, expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos (art. 149-A CF). Na redação anterior, somente poderia ser instituída para o **CUSTEIO** do serviço de iluminação pública.



ATENÇÃO! COSIP não pode ser remunerado mediante taxa! (Súmula vinculante n 41)

e) **Contribuição para o custeio dos regimes próprios de previdência dos servidores** (art. 149, § 1 CF) – São de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ***CAIU NA OAB 38***

Sabe-se que existem basicamente três sistemas de previdência:

- 1) A previdência dos militares
- 2) O regime próprio dos servidores públicos
- 3) O regime geral de previdência (dos celetistas e também de empregados públicos celetistas).

Se um Estado ou um Município não institui o seu regime próprio, seus servidores se submetem ao regime geral.. Caso o Estado e o Município resolva instituir seu regime próprio, ele pode instituir, por conseguinte, a respectiva contribuição social previdenciária.

As contribuições devem ser cobradas dos **servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas**, que poderão ter **alíquotas progressivas** de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Quando houver *deficit* atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que **supere** o salário-mínimo.

RESUMÃO PARA NÃO ESQUECER!!

TRIBUTOS EM ESPÉCIE	COMPETÊNCIA	DEPENDEM DE LEI...
IMPOSTOS	U/E/DF/M (cada um tem os seus impostos)	Lei ordinária. Exceção: A União possui competência tributária RESIDUAL para instituir novos impostos, mediante lei complementar (art 154, I CF) Exceção: Imposto federal sobre grandes fortunas (depende de lei complementar)
TAXA	Comum dos entes.	Lei ordinária.



CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Comum dos entes.	Lei ordinária.
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	Exclusiva da União.	Lei complementar.
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL	Regra: União. Exceção: Contribuição de Seguridade de Servidor Público (Comum) e o COSIP (municípios e DF)	Lei ordinária. Exceção: contribuições residuais (A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, mediante lei complementar)



PROCESSO PENAL

Provas

Têm o objetivo de demonstrar o que foi alegado nos autos, de modo que o juiz se convença daquele ponto de vista e decida a favor do que foi pedido.



NÃO CONFUNDA!

Durante o inquérito policial, são produzidos **elementos de informação** em relação à autoria e à materialidade, **que diferem das provas, as quais são produzidas ao longo do processo sob o contraditório e ampla defesa.**

O ônus será sempre de quem **alegar**, independentemente de ser acusação ou defesa.



ATENÇÃO!! NÃO EXISTE HIERARQUIA ENTRE AS PROVAS!

EXCEÇÃO: No Sistema Tarifado das Provas, quando os meios de prova têm valor probatório fixado **em abstrato** pelo legislador, cabendo ao juiz fazer o cálculo aritmético.

É aplicado, por exemplo, no **exame de corpo de delito e no estado das pessoas.**

1. Princípios

- **Autorresponsabilidade:** requerer a produção das provas que for de seu interesse.
- **Comunhão ou aquisição das provas:** a prova pertence ao processo, mesmo que produzida a pedido de uma das partes.
- **Oralidade:** as provas serão produzidas, preferencialmente, de maneira oral.
- **Concentração:** em regra, as provas são feitas em audiência única (AIJ).
- **Publicidade:** A audiência de produção das provas é pública, **salvo se presente motivo de restrição**.
- **Liberdade probatória:** liberdade ampla para a busca da verdade.
- **Favor rei:** privilégios processuais em favor do acusado (ex.: *in dubio pro reo*).
- **Identidade física do juiz:** em regra, o juiz que conduzir a instrução probatória deverá julgar a ação penal (juiz das garantias - segue suspenso).
- **Sistema da Persuasão Racional do Juiz:** **É a regra no processo**. Significa que o juiz forma o seu convencimento de maneira livre, embora tenha que fundamentar suas decisões no processo.



2. Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada

Toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida **por meio ilícito**, como uma busca **ilegal**, estará contaminada pela ilicitude, considerada ilícita por derivação.

Ninguém pode ser condenado com base em provas ilícitas, seja por ilicitude originária ou por derivação.

Exemplos:

- busca domiciliar sem mandado, quando não houver consentimento do morador ou situação de flagrância;
- violação de sigilo bancário sem autorização judicial;
- exercício de ameaças para obtenção de confissão;
- interceptação de comunicações telefônicas sem autorização judicial;

Em regra, são **inadmissíveis**.



IMPORTANTE! Quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente (fonte que, por si só, conduz ao fato objeto da prova).

3. Cadeia de Custódia

É o conjunto de todos os procedimentos utilizados para **manter e documentar a história cronológica do vestígio** coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

INOVAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME – ARTIGOS 158-A e 158-B, CPP



Como se inicia?

Com a **preservação** do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relacione à infração penal.

O principal objetivo da cadeia de custódia é **preservar a integridade das provas materiais**, garantindo que elas sejam utilizadas com o máximo de confiança e credibilidade durante o processo



judicial. Isso inclui desde a **coleta de provas, como vestígios de crimes**, até o seu processamento, utilização e descarte.



IMPORTANTE! A **quebra da cadeia de custódia** pode ter sérias consequências para o processo penal, pois, se for provado que a prova foi adulterada ou contaminada, ela pode ser **considerada ilícita ou ineficaz**.

TABELA RESUMÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA!

ETAPAS DA CADEIA DE CUSTÓDIA:	
RECONHECIMENTO	Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial;
ISOLAMENTO	Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
FIXAÇÃO	Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
COLETA	Ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza; ATENÇÃO! A coleta deve ser realizada preferencialmente por perito oficial
ACONDICIONAMENTO	Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento; ATENÇÃO! É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. ATENÇÃO! O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. ATENÇÃO! O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.
TRANSPORTE	Ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
RECEBIMENTO	Ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o



	vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
PROCESSAMENTO	Exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
ARMAZENAMENTO	Procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
DESCARTE	Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.

4. Corpo de delito

A prova pericial é realizada por um **especialista em determinado ramo do conhecimento técnico ou científico**, que avalia elementos materiais ou realiza exames para esclarecer questões que exigem um conhecimento técnico.



Pode envolver perícias em diversos campos ?

Sim! Pode **envolver perícias em diversos campos, como medicina, contabilidade, engenharia, balística, entre outros.**



Entendi! O perito é nomeado por quem ?

O perito é nomeado **pelo juiz ou pelas partes (assistente técnico)** e deve elaborar um laudo técnico.



Caso o crime deixe vestígios, e o exame de corpo de delito não for realizado, o que acontece?

Nesse caso, haverá **nulidade (art. 564, III, "b", CPP)**.



ATENÇÃO! Não é possível suprir o Exame de Corpo de Delito a confissão do acusado, nos termos do art. 158, CPP.

Se os vestígios desapareceram (ECD impossível), a **prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta**



(art. 167, CPP). ***CAIU NA OAB 33*** ***CAIU NA OAB 34***



Quem pode ser perito?



Para ser um perito oficial, deve ser portador de diploma de curso superior.

Na falta de perito oficial, o exame será realizado **por 2 pessoas idôneas**, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Se a perícia for complexa que abranja **mais de uma área** de conhecimento especializado, poder-se-á designar mais de um perito oficial (e mais de um assistente técnico).



ATENÇÃO!! NA LEI DE DROGAS É DIFERENTE!

PERITO - CPP (art. 159, caput e § 1o)	PERITO - LEI DE DROGAS (art. 50, § 1o, da Lei 11.343)
1 perito OFICIAL	1 perito OFICIAL
Na falta do perito oficial: 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica.	Na falta do perito oficial: 1 pessoa idônea



IMPORTANT! Súmula 361, STF: No processo penal, é **nulo** o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionando anteriormente na diligência de apreensão.



Como assim, Ana? Acabou de dizer que o laudo pericial deve ser feito por 1 só perito oficial. Calma, explico!



Essa súmula é aplicável **SOMENTE** nos casos em que a perícia for realizada por peritos não oficiais, ou seja, na falta do oficial.

- Se a perícia for realizada por perito oficial: basta um único perito.
- Se a perícia for realizada por perito não oficial: serão necessários dois peritos não oficiais.



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo **EXIGE** a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP. [STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1814051/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/11/2019]. ***CAIU NA OAB 33* *CAIU NA OAB 34***



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

A materialidade do **delito de incêndio** deve ser comprovada, em regra, **mediante exame de corpo de delito**, podendo ser suprida por outros meios caso haja uma justificativa para a não realização do laudo pericial. Em um caso concreto, o STF entendeu que essa utilização estava justificada. Isso porque o réu, mesmo após ser orientado pelo Corpo de Bombeiros a registrar, imediatamente, ocorrência policial e solicitar perícia técnica ao Instituto de Criminalística, permaneceu inerte durante sete dias. A não elaboração da perícia oficial ocorreu, portanto, em razão do desaparecimento dos vestígios do crime, considerada a demora em registrar a ocorrência e a falta de preservação do local. Por essa razão a materialidade do delito foi demonstrada pela prova testemunhal, corroborada por cópias da apólice do seguro, aviso de sinistro, ocorrência policial, relatório de regulação de sinistros, fotografias, laudos de averiguação e pelo laudo elaborado pela seguradora. [STF. 1ª Turma. HC 136964/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/2/2020 (Info 967)]



Onde ficam as conclusões dos peritos?



As conclusões dos peritos responsáveis pelo exame de corpo de delito são colocadas no laudo pericial, documento que traz, ainda, as respostas aos quesitos (perguntas) elaborados pelas partes.



IMPORTANTE! O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (art. 182, CPP).



5. Interrogatório do Acusado

O interrogatório é o **último ato** da instrução processual, é a oportunidade que ele tem de exercer o seu **direito de autodefesa** diante do juiz, **ou de ficar calado**, **deve estar acompanhado de advogado ou de um defensor público**.

Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente.



IMPORTANTE! O acusado pode mentir, pois **não presta compromisso de dizer a verdade!**

Essa é uma garantia constitucional, que permite ao acusado não produzir prova contra si mesmo.

Já as testemunhas prestam o compromisso de dizer a verdade, então não podem mentir (a mentira enseja cometimento de crime de falso testemunho).

Admite o interrogatório por **videoconferência, de forma excepcional e devidamente fundamentada pelo juiz**, pelos seguintes motivos: ***CAIU NA OAB 28***

- Prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;
- Viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;
- Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência;
- Responder à gravíssima questão de ordem pública.



ATENÇÃO! O acusado não é obrigado a falar no interrogatório, bem como também não é obrigado a participar de acareações, de reconhecimentos, de reconstituições, de fornecer material para exames periciais, tais como exame de sangue, de DNA ou de escrita, em decorrência do **princípio da não autoincriminação**. ***CAIU NA OAB 39***

6. Confissão

- É o ato através do qual o agente aceita no todo ou em parte os fatos que lhe são imputados.
- Pode confessar partes dos fatos (é uma prova divisível)
- Pode desistir da confissão (é retratável)



PARA LEMBRAR!! A confissão é uma **atenuante genérica**, quando feita antes do julgamento, prevista no art. 65, III, d, do CP.



ATENÇÃO! Súmula 630 do STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de **tráfico ilícito de entorpecentes** exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

7. Depoimento do Ofendido

O ofendido (vítima) será ouvido, **sempre que possível**, acerca das circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando por termo as suas declarações.

Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para esse momento.



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

“É cediço que esta Corte Superior atribui especial relevo à palavra da vítima nos crimes sexuais. Porém, a conclusão pela culpabilidade depende da coerência com os demais elementos de provas carreados aos autos. Precedentes” (AgRg no AREsp 1.631.659/SC, Quinta Turma, j. 09/06/2020).



JURISPRUDÊNCIA IMPORTANTE!

Nos delitos praticados em **ambiente doméstico e familiar**, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos.
(Jurisprudência em teses n III STJ)



8. Prova Testemunhal

Deverá ser prestado **oralmente**, não sendo permitido à testemunha trazer de forma escrita, por exemplo, chegar e ler depoimento. Entretanto, **é totalmente permitido a breve consulta a apontamentos para não esquecer tópicos importantes!**



IMPORTANTE! Quando for mais de uma testemunha, deverão ser inquiridas de forma individual, de forma que uma não ouça o depoimento da outra, para não influenciar. Além disso, antes de começar e durante a audiência, deverá ser garantido a **INCOMUNICABILIDADE** entre elas.

As testemunhas prestam o compromisso de dizer a verdade perante o juízo. A mentira enseja cometimento de crime de falso testemunho. Entretanto, **pode permanecer em silêncio quando as perguntas ou respostas possam levá-la a autoincriminação.**

Algumas pessoas são isentas e até proibidas de testemunhar, de acordo com o CPP:

PESSOAS ISENTAS DE TESTEMUNHAR (poderão se recusar a depor - Art 206 CPP)	PESSOAS PROIBIDAS DE TESTEMUNHAR (Art 207 CPP)
Não prestam o compromisso de dizer a verdade, ou seja, são consideradas INFORMANTES, não podendo responder pelo delito de falso testemunho! *CAIU NA OAB 31*	Quando testemunham, prestam o compromisso de dizer a verdade.
Ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado. EXCEÇÃO: Quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.	Pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. EXCEÇÃO: Se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.



E as perguntas? Deverão ser formulados por quem?

As perguntas **deverão ser formuladas pelas partes diretamente à testemunha**. A inquirição das testemunhas pelo juiz **antes que seja oportunizada** a formulação das perguntas às partes, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do CPP, constitui **nulidade relativa**, ou seja, somente pode ser anulada com a demonstração de prejuízo.



E se a testemunha faltar sem motivo justificado? O que acontece?

Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer **sem motivo justificado**, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública (condução coercitiva da testemunha).

Se a testemunha morar **fora da jurisdição do juiz**, será expedida **CARTA PRECATÓRIA**, onde será inquirida pelo juiz da sua residência.



ATENÇÃO! A expedição da precatória **não suspenderá** a instrução criminal.



IMPORTANT! **Súmula 273 do STJ:** Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado.

8.1 Quantidade de testemunhas

PROCEDIMENTO	NÚMERO DE TESTEMUNHAS
Comum Ordinário	8 testemunhas (Art 401 CPP)
Comum Sumário	5 testemunhas (Art 532 CPP)
Sumaríssimo	3 testemunhas (Art 34, Lei 9.099/95)
Procedimento do Júri	1ª fase: 8 testemunhas (Art 401 CPP) 2ª fase: 5 testemunhas (Art 532 CPP)
Lei de Drogas	5 testemunhas (Art 54, III, Lei 11.343/06)

8.2 Acareação

Acontece quando o juiz coloca os envolvidos de **"frente"** para esclarecer as divergências entre os depoimentos das partes e testemunhas. Pode acontecer entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida e entre as pessoas ofendidas. ***CAIU NA OAB 39***



IMPORTANTE!

O advogado pode oferecer contradita, alegando ser a testemunha proibida de depor por ter conhecimento dos fatos em razão de sua profissão. ***CAIU NA OAB 43***

Exemplo: O advogado fala em audiência "Excelência, ofereço contradita à testemunha apresentada, pois trata-se do psiquiatra do réu, que teve acesso aos fatos em razão de sua profissão. Requer que a contradita seja acolhida e a testemunha não seja ouvida."

9. Busca e Apreensão

9.1 Busca Pessoal

- Por razões de segurança ou de natureza processual penal;
- É necessária fundada suspeita;



E depende de autorização?

Não depende de autorização judicial, ou seja, independe de mandado nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetivos ou papeis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar. A violação ao domicílio está sujeita à cláusula de reserva da jurisdição, ou seja, decisão judicial fundamentada, **salvo em caso de flagrante ou desastre, ou para prestar socorro**.

9.2 Busca Domiciliar

A busca domiciliar **depende de mandado de busca**, pois o domicílio é **inviolável** (art. 5º da Constituição da República).



IMPORTANTE! A busca domiciliar por determinação judicial só pode ser feita durante o dia, **salvo se o morador consentir que se realizem à noite (art 245 CPP)**.

→ **O mandado de busca deverá:**

- **indicar**, o mais precisamente possível, **a casa** em que será realizada a diligência e o **nome** do respectivo proprietário ou morador; **ou**, no caso de **busca pessoal**, o nome



- da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;
- mencionar **o motivo e os fins** da diligência;
 - ser **subscrito** pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

10. Interceptação Telefônica

Consiste em **tomar conhecimento** de uma comunicação entre os interlocutores, **sem que eles tenham conhecimento**, sendo realizado **por um terceiro** que não participa da conversa (ou comunicação).



E qual a diferença para escuta telefônica?



Aqui, um dos interlocutores **tem conhecimento** da gravação realizada por terceiro.



E precisa de autorização judicial?



Sim! Necessita de autorização judicial e será competente o juiz da ação principal.

Pode ser autorizada pelo juiz: de **ofício**, a **requerimento da autoridade policial**, ou a **requerimento do Ministério Público**. *CAIU NA OAB 36* *CAIU NA OAB 40*



IMPORTANTE!

A interceptação **não** será admitida:

- quando **não houver indícios** razoáveis da **autoria ou participação** em infração penal;
- quando a **prova** puder ser feita por **outros meios disponíveis**;
- quando o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de **detenção**. *CAIU NA OAB 40* *CAIU NA OAB 36* *CAIU NA OAB 28*

11. Provas Urgentes

São todas colhidas ainda durante a investigação, ou seja, são considerados **ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO**.

Possuem o contraditório **DIFERIDO**, ou seja, a prova é produzida sem participação das partes, podendo estas formularem as suas manifestações acerca do conteúdo e forma de produção da primeira em momento posterior.

TABELA DE RESUMÃO!!



PROVAS CAUTELARES	São aquelas em que ocorre risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo, movidas por necessidade e urgência.
	Exemplo: Busca domiciliar ordenada pelo juiz na fase inquisitorial, para que sejam apreendidos documentos ou objetos importantes.
PROVAS NÃO REPETÍVEIS	São as de iminente perecimento, que são colhidas durante o inquérito policial por inviabilidade lógica da sua realização na fase processual
	Exemplo: Perícia realizada nos vestígios deixados pela infração penal, no caso de exame de corpo de delito.
PROVAS ANTECIPADAS	São aquelas produzidas antes em virtude de situação de urgência e relevância. IMPORTANTE! A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente o mero decurso do tempo. (Súmula n. 455/STJ) IMPORTANTE! É possível a antecipação da colheita da prova testemunhal, com base no art. 366 do CPP, nas hipóteses em que as testemunhas são policiais, tendo em vista a relevante probabilidade de esvaziamento da prova pela natureza da atuação profissional, <u>marcada pelo contato diário com fatos criminosos</u> . (Jurisprudência em teses n III STJ)
	Exemplo: Depoimentos de testemunha portadora de doença que possa sujeitá-la à morte antes do início da fase instrutória do processo.